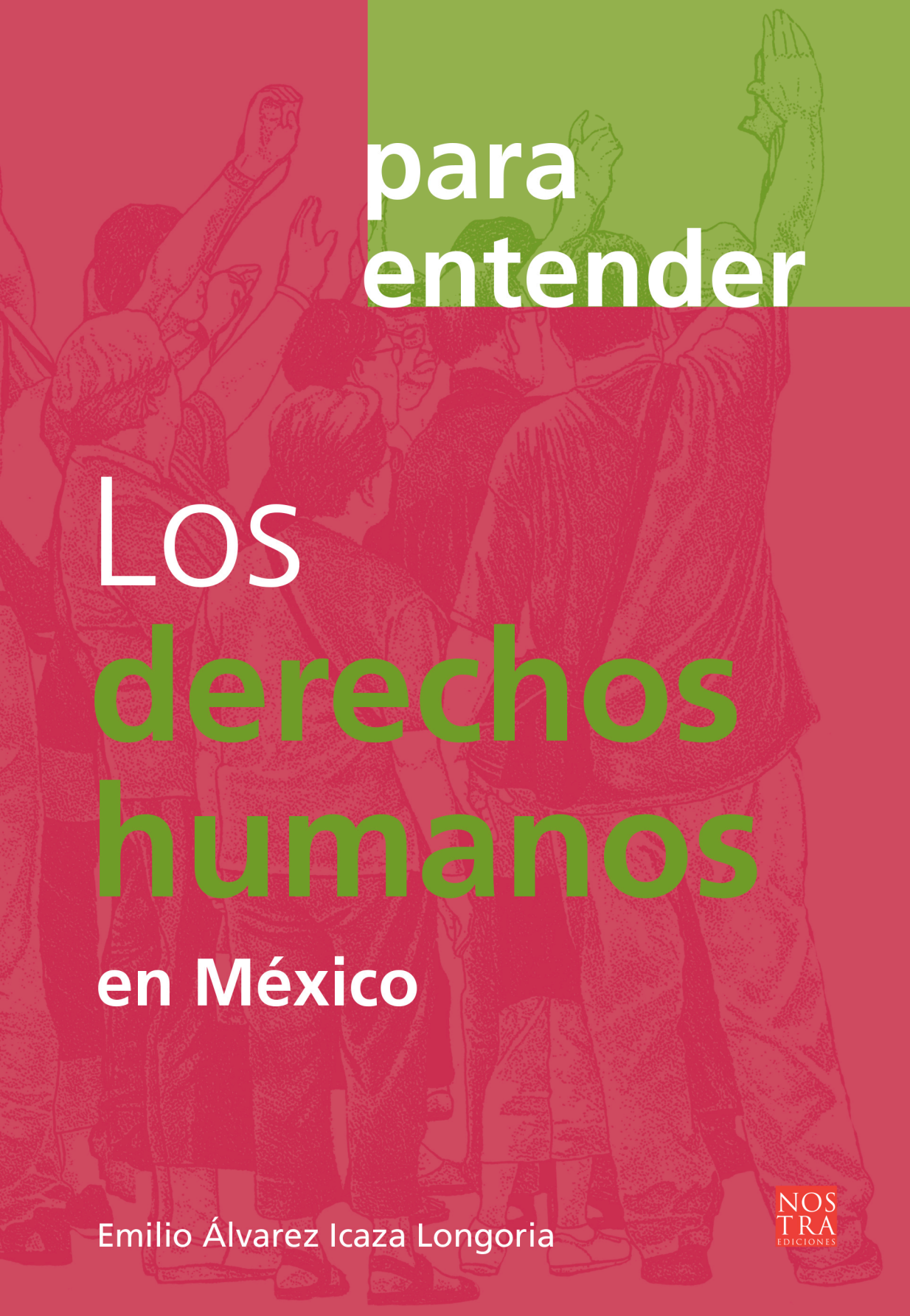


A background illustration of a crowd of people, mostly seen from behind, with their hands raised in the air. The image is split into two color fields: a red field on the left and a green field on the right.

para
entender

Los
derechos
humanos
en México

Emilio Álvarez Icaza Longoria

NOS
TRA
EDICIONES

pe para entender

Los derechos humanos

en México

Las opiniones expresadas
en esta obra son responsabilidad
del autor y no representan
necesariamente la ideología
de la editorial.

para entender
Los derechos humanos en México
Emilio Álvarez Icaza Longoria

Dirección: Mauricio Volpi
Dirección editorial: Andrea Fuentes Silva
Editor de la colección: Alejandro Cruz Atienza
Revisión y notas: Kenya Bello
Línea gráfica / Diseño de la colección: Taller de Comunicación Gráfica
Jefa de diseño: Sandra Ferrer Alarcón
Formación: Lucero Vázquez Téllez
Corrección: Emiliano Becerril Silva
Ilustración de portada: Iván Trueta

Primera edición: Nostra Ediciones, 2009

D.R. © Nostra Ediciones S. A. de C. V., 2009
Alberto Zamora 64, Col. Villa Coyoacán,
04000, México, D.F.

Textos © Emilio Álvarez Icaza Longoria

ISBN: 978-607-7603-16-0 Nostra Ediciones

Impreso en China

Prohibida su reproducción por cualquier medio mecánico
o electrónico existente o por existir sin la autorización escrita
del editor o titular de los derechos.

pe para entender

Los derechos humanos

en México

Emilio Álvarez Icaza Longoria

Índice

1. Introducción	7
2. Historia de los derechos humanos en el mundo	11
2.1 Las grandes declaraciones de derechos	11
2.2 La Organización de las Naciones Unidas (ONU)	13
2.3 La Declaración Universal de los Derechos Humanos	14
3. ¿Qué son los derechos humanos?	17
3.1 Concepto	17
3.2 Características	19
3.3 Clasificación de los derechos humanos	20
3.3.1 Derechos civiles y políticos	22
3.3.2 Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales	22
3.3.3 Derechos colectivos o de solidaridad	22
4. Defensa, protección y promoción de los derechos humanos	25
4.1 Principales instrumentos de defensa y protección	25
4.1.1 El sistema internacional	25
4.1.2 El sistema interamericano	29
4.1.3 Otros sistemas regionales	33
4.2 El sistema <i>Ombudsman</i>	36
4.3 Los Principios de París	37
4.4 Organizaciones de la sociedad civil	39
5. Los derechos humanos en México	43
5.1 Conquista democrática y derechos humanos	43
5.2 Organismos públicos de derechos humanos en México	47
5.3 La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal	50
5.4 Legislación y derechos humanos en México	52
6. Retos y perspectivas de los derechos humanos en México	55
6.1 Mujeres	55
6.2 Infancia	57
6.3 Personas LGBTTTI	58
6.4 Migrantes y refugiados	58
6.5 Adultos mayores	59
6.6 Seguridad pública	60
7. A manera de conclusión	63
8. Glosario	67
9. Bibliografía	70

1. Introducción

Hace sesenta años, en 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que constituye uno de los logros más importantes de la humanidad, ya que establece los principios universales que garantizan la igualdad y la libertad de todos los seres humanos.

La Declaración fue resultado de un esfuerzo conjunto impulsado por el enorme deseo de paz que siguió a las atrocidades de la segunda guerra mundial, pues sólo después de ésta se comprendió la necesidad de avanzar en postulados que obligaran a los Estados a respetar y proteger los derechos que pertenecen a todas las personas por el hecho de ser seres humanos.

A seis décadas de su proclamación, todavía es necesario avanzar para lograr el cumplimiento universal de esta Declaración y para dar a conocer a todas las personas los derechos que les son propios. De ello depende el respeto a la dignidad de hombres y mujeres de todas las edades, características y latitudes.

La presente obra constituye una guía para entender el concepto, desarrollo e importancia de los derechos humanos en el ámbito internacional y nacional de manera rápida y sencilla. Para ello, se aborda su historia y el contexto en el que se originaron; se desarrolla brevemente el concepto, las características y los diferentes derechos humanos que existen; se analizan los instrumentos que los resguardan en el ámbito nacional, internacional y regional, así como las características y funcionamiento del sistema *Ombudsman*, herramienta fundamental para su protección y defensa alrededor del mundo.

También se presenta, brevemente, la historia de los derechos humanos en México, poniendo énfasis en la importancia de la participación y lucha ciudadana para su consecución, así como en la evolución del sistema nacional no jurisdiccional de protección y defensa de los mismos. Por último, a manera de conclusión, se retoman algunos de los principales retos y perspectivas que tiene México en esta materia, al ser un país que se enfrenta al desafío de la consolidación institucional y demás características de una democracia incipiente.

Como ha establecido la comunidad internacional en la Declaración y Programa de Acción de Viena, documento resultante de la última Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993:

Base de la
convivencia
humana

Balance histórico

Trayectoria
en México

La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. En este contexto, la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional.

Por todo lo anterior, la consolidación de la democracia en México requiere la promoción, respeto y garantía de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales para todos los mexicanos y mexicanas sin discriminación alguna; de ahí la importancia de que todas las personas conozcamos nuestros derechos.

Agradecimientos

Agradezco la colaboración de Imelda Noemí González Barreras, Julissa García Contreras, Paola Contreras Peña y Luis Javier Vaquero Ochoa en la elaboración de esta obra.

2. Historia de los derechos humanos en el mundo

La formulación actual de los derechos humanos es el resultado de una larga lucha que debe rastrearse en la historia política y filosófica de la humanidad. Su definición responde a las distintas batallas que se libraron por el reconocimiento y respeto del valor más grande con el que cuentan todas las personas y que constituye actualmente el fundamento de todos nuestros derechos: la dignidad humana.

Documentar ese camino es una tarea titánica que implica adentrarse en toda la historia de la humanidad, en cada una de las culturas que habitan el planeta y en muchas disciplinas, ya que, como apuntan José Antonio Marina y María de la Válgoma en *La lucha por la dignidad*, en tiempos y latitudes muy diversas, personas desconocidas y grandes personalidades como Buda, Jesucristo, Confucio, Mahoma, Platón, San Francisco de Asís, Gandhi y Rousseau, entre otros, descubrieron que la forma más segura y eficaz de alcanzar la justicia y la paz es afirmando el valor de todos y cada uno de los seres humanos.

Así, la *dignidad* se ha convertido en el valor supremo a proteger y en el fundamento de toda convivencia noble y pacífica, materializándose en el concepto de derechos humanos que figura actualmente en la mayoría de las constituciones políticas de los Estados alrededor del mundo.

La historia de los derechos humanos está marcada por avances y retrocesos, pero hay dos momentos clave que fijaron su concepción moderna: la proclamación de las grandes declaraciones del siglo XVIII, que sellaron para siempre la importancia de los derechos de las personas, y la firma de la Carta de Naciones Unidas en 1945, donde por primera vez se incorporó el concepto *derechos humanos*.

Orígenes
políticos
y filosóficos

Principio
de convivencia

Interpretación
moderna:

2.1 Las grandes declaraciones de derechos

Declaración de Independencia de los Estados Unidos

La conquista de América estuvo acompañada por la creación de colonias que vivían sometidas política y económicamente por sus conquistadores europeos. En 1776, las 13 colonias británicas del

-Aporte
estadounidense

norte del continente proclamaron, impulsadas por la inconformidad de pagar altos impuestos a la corona inglesa, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en la que, entre otras cosas, se enumeraban las competencias de los estados de la recién aparecida nación y se señalaba lo siguiente:

Sostenemos como verdaderas evidencias que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.

El desarrollo de la nueva nación llevó más tarde a la proclamación de la Carta de Derechos estadounidense (*Bill of Rights*) de 1791, en la que se incorporaron otros derechos individuales como: la libertad de expresión, de asamblea, de culto religioso, de formular peticiones al gobierno en caso de agravios, a no padecer castigos crueles, a no sufrir investigaciones e incautaciones irrazonables, a tener garantizados procesos justos, rápidos y con un jurado imparcial.

En la actualidad, existe consenso en afirmar que las primeras declaraciones modernas de garantías individuales o de derechos humanos aparecieron en las cartas constitucionales de las colonias norteamericanas, formuladas cuando éstas iniciaron su lucha de independencia en contra de Inglaterra.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

-Aporte francés

Por la misma época, la Revolución francesa marcaba en el viejo continente el parteaguas en la lucha por los derechos del hombre. En este periodo, una nación se puso en movimiento con la finalidad de alcanzar “la libertad política, la igualdad y la fraternidad” ante el deterioro social del que era objeto en un contexto donde predominaba la monarquía absoluta, donde la nobleza y el clero eran clases inmensamente privilegiadas, donde una inconforme y creciente burguesía tenía cada vez menos privilegios y pagaba altos impuestos, y donde las clases más bajas sufrían una gran pobreza.

En este contexto, las ideas de John Locke y Jean-Jacques Rousseau, importantes pensadores de la época, encontraron un sustento unánime. Entre éstas destacan el señalamiento de la existencia de la igualdad entre los hombres y, por ello, de derechos naturales, así como la idea de que el Estado debía su existencia a la voluntad general de los hombres, quienes así lo habían acordado a través de un contrato social, razón por la cual el pueblo era el verdadero soberano.

Basada en estas ideas, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano fue promulgada en 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente francesa, integrada por el pueblo francés. Esta Declaración otorgaba a los individuos derechos como: la presunción de inocencia, la libertad de opinión y de religión, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, a la resistencia contra la opresión y a un sistema de gobierno representativo con separación de poderes y primacía legal. Afirmaba los valores de libertad e igualdad, los principios políticos de soberanía nacional y la ley como expresión de la voluntad general. Esto constituyó la semilla de un sistema de instituciones representativas que comenzarían a fundarse.

En 1790, Thomas Paine escribió *Los derechos del hombre*, obra que refleja la filosofía democrática de la Revolución francesa y plasma los conceptos de igualdad y libertad; elementos que conforman la base de lo que hoy conocemos como igualdad social. Según su punto de vista, todo trabajador era un ciudadano con plenitud de derechos de modo tal que las instituciones representativas debían asegurar sus intereses. Por esto, consideraba las constituciones como el centro del sistema político, ya que debían fundarse sobre el interés común y la justicia para las y los ciudadanos.

Así, las declaraciones estadounidense y francesa supusieron un hito fundamental en la historia de los derechos humanos, ya que proclamaron por vez primera los derechos del individuo y la libertad, igualdad y fraternidad de todos los seres humanos. Asimismo, afirmaron la separación de los poderes del Estado en Legislativo y Ejecutivo; esto es: la primacía del poder del pueblo y de sus representantes, y la subordinación del poder militar al poder civil.

Estas declaraciones fueron los puntos de referencia sobre los que se basaron posteriores reformas en diversos países, así como las distintas iniciativas en materia de derechos humanos que surgieron más tarde en el ámbito internacional.

Influencia

2.2 La Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Los descubrimientos tecnológicos y la industrialización que se registraron a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX propiciaron un crecimiento sin precedentes del capitalismo y del comercio alrededor del mundo. Como consecuencia, el siglo XX vería surgir las dos guerras más grandes en la historia de la humanidad, en las que la tecnología y las invenciones que habían ayudado al

Crisis mundial

Nuevo orden internacional

desarrollo político, económico y social de la humanidad se utilizaron para destruir a la especie humana. Ante esta situación, al final de la primera guerra mundial se creó la Sociedad de Naciones, organización que buscaba fomentar una política mundial de desarme y seguridad colectiva. Sin embargo, poco tiempo después de creada mostró su ineficacia: así lo demostraría la aún más cruenta segunda guerra mundial de 1939.

Al terminar dicha guerra, en 1945, el desolador balance arrojó millones de muertes civiles; la explosión de dos bombas nucleares; el exterminio dirigido a grupos específicos como judíos, gitanos y homosexuales, las vejaciones a millones de mujeres y la destrucción de ciudades enteras.

La consternación mundial ante estas atrocidades llevó a la comunidad internacional a la conformación de la ONU en reemplazo de la Sociedad de Naciones. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas, documento con el que quedó constituida, fue firmada por 51 Estados y entró en vigor el 24 de octubre de 1945. En ella se estableció que esta institución sería un foro o lugar de reunión en el que se buscarían soluciones a las controversias o problemas entre países y donde se adoptarían medidas en relación con casi todas las cuestiones de interés para la humanidad, entre las que destacaban por su importancia, la protección de las nuevas generaciones ante el eventual flagelo de la guerra, la reafirmación de la fe en los derechos fundamentales del hombre, la creación de condiciones para mantener la justicia, el respeto a los tratados internacionales y la promoción del progreso social y elevación del nivel de vida.

En la actualidad, 192 países soberanos integran la lista de Estados miembros de las Naciones Unidas, cuya finalidad es mantener la paz y seguridad internacionales, así como promover las relaciones de amistad entre las naciones y el progreso social. México es parte de esta organización desde el 7 de noviembre de 1945.

2.3 La Declaración Universal de los Derechos Humanos

Creación de la CDH:

A efectos de crear una declaración de derechos, es decir, una lista completa de derechos humanos que permitiese poner en marcha la promoción y defensa de los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, la ONU, a través del Consejo Económico y Social, creó en 1946 su Comisión de Derechos Humanos (CDH).

-Objetivos

Esta comisión fue presidida por Eleanor Roosevelt, viuda del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, y contó con personalidades como René Cassin (de Francia), Charles Malik (de

Líbano), Peng Chun Chang (de China), Hernán Santa Cruz (de Chile), Alexandre Bogomolov y Alexei Pavlov (de la Unión Soviética), Lord Dukeston y Geoffrey Wilson (del Reino Unido), William Hodgson y John Humphrey (de Canadá).

La CDH tuvo como principal misión redactar la Carta Internacional sobre los Derechos Humanos, concebida en tres partes: una declaración, un pacto y medidas de aplicación.

Después de un cuidadoso escrutinio y de numerosas votaciones sobre prácticamente cada una de las cláusulas y palabras, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, en el *Palais de Chaillot* de París. Desde entonces, en ese día se celebra el “Día de los derechos humanos”.

Esa fue la primera vez que una comunidad organizada de naciones se puso de acuerdo sobre las normas que permitirían evaluar el trato que recibían sus ciudadanos y ciudadanas.

Si bien la historia conoció documentos previos —como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, de 1789— que reclamaban los derechos naturales, iguales y universales para los individuos, la declaración de 1948 fue el primer instrumento con valor universal adoptado por un organismo internacional en la historia.

En ella se incorporaron valores comunes inherentes a los principales sistemas jurídicos y tradiciones religiosas y filosóficas del mundo. Desde el momento en que se adoptó, y hasta nuestros días, representa una declaración de las metas y aspiraciones que la comunidad internacional comparte y busca alcanzar.

Así, reconoce y afirma que todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ésta es el sujeto central de los mismos y de las libertades fundamentales, por lo que debe ser su principal beneficiario y debe participar activamente en su realización.

A sesenta años de su proclamación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos continúa más vigente que nunca y su plena garantía es aún una aspiración para la comunidad internacional.

-Alcances

3. ¿Qué son los derechos humanos?

En la actualidad existen distintas definiciones de los derechos humanos pero todas ellas coinciden en su importancia y en varios aspectos fundamentales.

Es importante entender que los derechos humanos implican valores, actitudes, conductas y leyes particulares, y que tienen como finalidad proteger y promover el desarrollo de la integridad y dignidad de todo ser humano para alcanzar su bienestar, el progreso social y una convivencia pacífica entre individuos, grupos y naciones.

Rasgos
distintivos:

3.1 Concepto

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, organismo regional de América que se dedica a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos, los define como:

Exigencias elementales que puede plantear cualquier ser humano por el hecho de serlo, y que tienen que ser satisfechas porque se refieren a unas necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable para que puedan desarrollarse como seres humanos. Son unos derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar una vida digna. Son universales, prioritarios e innegociables.

-Carácter básico
e innegociable

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que:

A grandes rasgos, los derechos humanos pueden definirse como los derechos inherentes a nuestra naturaleza sin los que no podemos vivir como seres humanos [...] nos permiten desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia [...] se basan en el deseo, cada vez más extendido en la humanidad, de vivir una vida en la que se respeten y protejan la dignidad y valor inherentes de cada ser humano.

-Inherencia a
la naturaleza
humana

-Incidencia
política y jurídica

Los derechos humanos son valores, acuerdos políticos y normas jurídicas. Como valores deben ser traducidos en principios o acuerdos políticos y, para exigir su cumplimiento, deben concretarse en normas jurídicas o leyes. Lo anterior significa que no son algo terminado, sino que responden a necesidades fundamentales que no han sido completamente satisfechas y que se manifiestan en luchas y movimientos sociales.

Tal y como lo señala el segundo artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son derechos que nos pertenecen a todas y todos por el simple hecho de ser seres humanos:

- 1) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
- 2) Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Responsabilidad
estatal

Aunado a ello, la plena vigencia y respeto de los derechos inherentes a la persona constituye un elemento fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho. Por lo mismo, los gobiernos de cada país deben garantizar el cumplimiento de estos derechos a todas y todos sus habitantes.

Su consagración en diversos instrumentos internacionales, mismos que serán detallados en el siguiente capítulo, así como en nuestro ordenamiento constitucional en vigor, es resultado del desarrollo de las ideas políticas y sociales de la humanidad, así como de la lucha de los pueblos por su libertad y por alcanzar fórmulas óptimas de convivencia.

Inspirados en valores de dignidad, justicia, igualdad y libertad, implican obligaciones a cargo de los Estados, a quienes les corresponde garantizar las condiciones para que sus habitantes puedan hacer efectivos estos derechos, de forma que sólo ellos pueden ser considerados responsables de violarlos.

Son dos las formas en las que quienes detentan el poder público pueden cometer una violación a los derechos humanos: por acción o por omisión; es decir, por algo que el Estado hizo o por algo que debía hacer y no realizó.

Por lo tanto, el marco legal de los derechos humanos obliga a los gobiernos a actuar a favor de las personas y a omitir acciones que puedan perjudicarlas jurídica, física o psicológicamente.

Para comprender mejor esta idea puede tomarse como ejemplo el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es fundamental para la sobrevivencia de todas las personas. Si bien los particulares pueden ser responsables de malgastar un recurso prioritario como el agua, de tirar basura en la calle, de no separar los residuos, de utilizar excesivamente el automóvil; o bien las empresas pueden ser responsables de verter contaminantes en los ríos, mares y atmósfera, el Estado es quien está cometiendo la violación a este derecho, pues a él corresponde velar porque estas situaciones no ocurran, legislar para imponer sanciones a estos actos dañinos e intervenir para sancionar a quienes los realizan.

Así, si bien los principales obligados son las autoridades y servidores públicos, todos —iglesias, partidos políticos, empresas, sindicatos, comunidades indígenas, padres y, en general, cualquier individuo— debemos respetarlos y promover su plena realización. Por ello, es fundamental tener presente que el único límite a todos los derechos humanos de una persona son los derechos de los demás.

Responsabilidad
social

3.2 Características

Las principales características de los derechos humanos son:

Requisitos
mínimos

Son universales. Se aplican a todas las personas por igual, pues todos tenemos la misma dignidad.

Son integrales. Al violarse un derecho inmediatamente se vulnera otro. Se dice que son integrales porque son interdependientes. No se pueden respetar aisladamente; debemos buscar el cumplimiento de todos para que realmente vivamos en una sociedad justa y digna.

Son obligatorios. Por ser naturales y universales todos debemos respetarlos. También es necesario que todo ordenamiento jurídico los proteja para que pasen del plano de los valores al de la realidad jurídica. Los derechos humanos son valores y garantías que deben ejercerse y debe lograrse su cumplimiento.

Son sancionables. A su incumplimiento corresponde una sanción determinada por la legislación correspondiente.

Enfoque
cronológico

Son irrenunciables. Nadie puede renunciar o despojarnos de ellos.

Son intransferibles. No se pueden ceder a otra persona.

Son naturales. Existen por el hecho mismo de que todos compartimos la naturaleza humana. Por lo tanto, no distinguen raza, sexo, posición social, religión, orientación sexual, posición económica, ideológica, política o laboral.

Son históricos. Son un concepto que se ha ido fortaleciendo con el tiempo y a todos nos toca incidir en su fortalecimiento desde nuestro quehacer cotidiano.

3.3 Clasificación de los derechos humanos

El estudio de los derechos humanos se ha hecho desde diferentes puntos de vista o enfoques. Uno de los más conocidos es el que los clasifica en tres generaciones, delimitadas por el momento de su aparición y su desarrollo.

Cuadro 1. Clasificación generacional de los derechos humanos

Primera generación	Segunda generación	Tercera generación
Derechos civiles y políticos	Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales	Derechos colectivos o de solidaridad
a la vida	a la educación	a la paz
a la integridad física y moral	a la libre determinación	al desarrollo
a la libertad personal	al trabajo	a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado
a la libertad de movimiento o de libre tránsito	a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo	
a la igualdad ante la ley	a fundar y afiliarse a sindicatos, libertad sindical y huelga	
a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión	a la seguridad social	
	a la protección y asistencia a la familia	

a la libertad de opinión, expresión y prensa	a un nivel de vida adecuado	
de residencia y de inviolabilidad del domicilio	a la alimentación	
a la libertad de reunión	a la vivienda	
a la libertad de asociación	a la salud y a un medio ambiente sano	
a la seguridad jurídica y garantías del debido proceso		
a la nacionalidad		
a participar en la dirección de asuntos políticos		
a elegir y ser elegido en cargos públicos		
a formar un partido o afiliarse a alguno		

Fuente: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, *Manual de sensibilización para la no discriminación, respeto a la diversidad y ejercicio de la tolerancia*, México, CDHDF, 2004.

Los nombres dados a cada generación de derechos correspondían a sus características. Según esta división, los derechos de primera generación eran aquéllos que el Estado debía respetar siempre; los de segunda generación constituían una obligación de hacer del Estado, es decir, de que éste actuara en pro de su satisfacción (misma que podía darse de manera progresiva) y, por último, los de tercera generación surgían como una respuesta a la necesidad de cooperación de las naciones.

En la actualidad esta perspectiva ha sido rebasada por una visión integral en donde se considera que cualquier violación a algún derecho impacta en los demás, afectándolos en su conjunto y generando un círculo vicioso de menoscabo o restricción a la calidad de vida.

Sin embargo, para efectos prácticos y para propiciar una mejor comprensión, a continuación se presenta una breve definición de cada tipo de derechos.

Enfoque integral

3.3.1 Derechos civiles y políticos

Protegen la libertad e integridad personales, así como la participación en la vida política del Estado. Pueden exigirse a las autoridades ante instancias judiciales. Asimismo, se encuentran establecidos de manera extensiva en la mayoría de las legislaciones nacionales.

3.3.2 Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

Protegen el derecho a disfrutar condiciones dignas de vida, atendiendo las necesidades económicas, sociales y culturales de las personas. Actualmente este tipo de derechos está encontrando, por medio de diversos movimientos sociales, las herramientas adecuadas para su exigibilidad, pues los Estados no han desarrollado los instrumentos jurídicos ni las instancias gubernamentales para su normalización legal, de modo contrario a lo que ha sucedido con los derechos civiles y políticos.

3.3.3 Derechos colectivos o de solidaridad

Se refieren a la protección de las naciones o los pueblos. Son los derechos más recientes y aún están en proceso de codificación tanto nacional como internacional; es decir, prácticamente no se encuentran establecidos en las leyes ni en los tratados internacionales o nacionales. Estos derechos surgieron tras una serie de luchas reivindicatorias que la sociedad civil sostuvo para buscar condiciones más equitativas a nivel internacional para el desarrollo de las personas y de los pueblos.

La integralidad de los derechos humanos

Hay que decir que la clasificación y división anteriores son exclusivamente para fines analíticos, pues como se señala en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993:

Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma

global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.

Una visión integral de los derechos humanos debe tomar en cuenta todas sus dimensiones, por lo que deben ser analizados desde disciplinas como el derecho, la ética, la ciencia política, la sociología y la historia. No debe establecerse ningún tipo de jerarquía y mucho menos creer que unos son más importantes que otros. Ninguna división debe atentar contra la integridad y progresividad, características que dan fuerza y consistencia al concepto de derechos humanos y contribuyen a una protección más eficiente de los mismos.

Tarea
multidisciplinaria

4. Defensa, protección y promoción de los derechos humanos

La tarea de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos ha requerido, a nivel internacional y en el ámbito regional, la construcción de una serie de organismos destinados a dichas labores. Asimismo, ha sido necesaria la creación de un sistema jurídico especializado, integrado por declaraciones, tratados, pactos, protocolos, proclamaciones y convenciones que obligan a los Estados a garantizar, proteger y promover los derechos humanos.

Por otra parte, ante la necesidad de velar por los intereses de la ciudadanía frente a los abusos de las autoridades, ha sido relevante la creación de defensorías de los derechos humanos, que han seguido como patrón el esquema del *Ombudsman* (que será analizado más adelante).

Cabe señalar que dentro de la trascendente labor de protección y defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional, destaca también la realizada por las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

En el presente capítulo se estudian estos temas. Por un lado, se analizan los sistemas internacional y regionales, así como los principales instrumentos de defensa y protección de los derechos humanos en cada uno de ellos. Por otro, se presenta la historia, características y funcionamiento del sistema *Ombudsman*, y se aborda el trabajo que realizan algunas OSC para la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.

Andamios
institucionales
y jurídicos

4.1 Principales instrumentos de defensa y protección

4.1.1 El sistema internacional

Los primeros antecedentes en torno a la integración de un sistema jurídico internacional de protección de las personas se encuentran en la definición del Derecho Internacional Humanitario (DIH), concebido en el siglo XIX, cuyo antecedente más claro, a su vez, puede

Antecedentes
en el siglo XIX

encontrarse en la Convención de Ginebra, celebrada en 1846. En ella se pretendió delimitar el trato de prisioneros y heridos de guerra, así como asegurar la protección del personal médico y de los hospitales. Por su parte, el DIH extendió esta protección a las víctimas de los conflictos armados.

Sin embargo, como ya se señaló, no fue sino hasta el final de la segunda guerra mundial, y como resultado del espanto y la reprobación mundial que generaron la barbarie y el genocidio cometidos contra muchas poblaciones en Europa y Asia, que se tomó real conciencia de la necesidad de hacer algo, a nivel internacional, para evitar que volvieran a ocurrir hechos similares y para controlar el poder estatal.

Constitución
de la ONU

Fue así que, el 26 de junio de 1945, se firmó en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas, documento mediante el cual se constituyó la ONU, que nació oficialmente el 24 de octubre de ese mismo año y que es el organismo clave del sistema universal de protección a los derechos humanos.

Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el principal documento de la ONU y la base jurídica del siglo xx en materia de derechos humanos. Fue aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y, a través de sus 30 artículos, establece los derechos civiles y políticos, así como los económicos, sociales y culturales de que son titulares todas las personas.

La Declaración considera que la libertad, la justicia y la paz tienen por base la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Proclama como ideal común el reconocimiento y la activación de éstos, así como una enseñanza que los promueva y respete universal y efectivamente.

Autoridad moral

A pesar de que la Declaración no tiene la naturaleza de un tratado o de una convención por no ser legalmente obligatoria para los Estados, ha adquirido aceptación universal y una gran fuerza moral, constituyéndose en la base jurídica y en la fuente de un complejo sistema de protección internacional de los derechos humanos.

Como sostiene Pedro Nikken, con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

El camino para avanzar en el desarrollo de un régimen internacional de protección imponía la adopción y puesta en vigor de tratados internacionales a través de los cuales las partes se obligaran a respetar los derechos en ellos proclamados y que establecieran, al mismo tiempo, medios internacionales para su tutela en caso de incumplimiento.

De esta manera, la ONU ha sido fuente de diversos instrumentos de defensa y protección de los derechos humanos; sin embargo, por servir de base a la codificación del derecho internacional son trascendentales el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y sus dos protocolos facultativos (el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 diciembre de 1966 —que faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto—, y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto, del 15 de diciembre de 1989 —destinado a abolir la pena de muerte—), así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los que junto con la Declaración conforman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos.

Estos pactos fueron adoptados en el seno de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y abiertos a la firma de los Estados miembros de la ONU.

El PIDCP entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y se compone de 53 artículos. Además, establece la creación y regulación de un Comité de Derechos Humanos, encargado de supervisar la aplicación de las disposiciones del Pacto.

El derecho a la vida; a la libertad de circulación; a la igualdad ante la ley; a la no discriminación; a un juicio imparcial y a la presunción de inocencia; a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y opinión; a la libertad de asociación y al reconocimiento de la personalidad jurídica, son algunos derechos reconocidos en el PIDCP.

También establece algunas prohibiciones, tales como ser sometido a torturas, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la esclavitud o trabajos forzosos u obligatorios y a ser juzgado o sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme.

El PIDESC se integra por 31 artículos y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Los Estados parte de este instrumento presentan anualmente un informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que depende del Consejo Económico y Social y está integrado por 18 expertos que tienen como finalidad hacer que se aplique el Pacto y dar recomendaciones al respecto.

Los derechos humanos que trata de promover el PIDESC son de tres tipos:

- 1) El derecho al trabajo en condiciones justas y favorables.

Marco legal
internacional:

-Centralidad
del PIDCP

-Legislaciones
complementarias

- 2) El derecho a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a los niveles más altos posibles de bienestar físico y mental.
- 3) El derecho a la educación y el disfrute de los beneficios de la libertad cultural y el progreso científico.

-Estructura
organizativa

Hasta nuestros días existen diversos instrumentos surgidos en el seno de la ONU vinculados con los derechos de las personas, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su protocolo facultativo; la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.

En lo que respecta a los órganos que integran el sistema universal, en la ONU existe un programa de derechos humanos que comenzó como una pequeña división ubicada en la sede principal de Naciones Unidas, en la década de los cuarenta. Más tarde, en los sesenta, la división se trasladó a Ginebra y se convirtió en el Centro de Derechos Humanos.

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 —cuya finalidad era que los Estados elaboraran un plan común para fortalecer la labor en pro de los derechos humanos en todo el mundo—, la comunidad internacional decidió establecer un mandato de derechos humanos más sólido y con mayor apoyo institucional, por lo cual en ese año se creó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), que ofrece asesoramiento y apoyo a los diversos mecanismos de supervisión de derechos humanos que se han ido conformando en el sistema de las Naciones Unidas.

Dichos mecanismos de supervisión incluyen: los órganos basados en la Carta de la ONU y los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos.

Aquéllos que están basados en la Carta de las Naciones Unidas incluyen: la antigua Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y los Procedimientos Especiales. Por su parte, los órganos emanados de distintos tratados son:

- 1) Comité de Derechos Humanos (CCPR, por sus siglas en inglés).
- 2) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés).
- 3) Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés).
- 4) Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

- 5) Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-Subcomité para la Prevención de la Tortura.
- 6) Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés).
- 7) Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés).

Estos siete órganos están constituidos por comités de expertos independientes, encargados de supervisar que los Estados apliquen los principales tratados internacionales de derechos humanos.

Como se verá en el capítulo 5, en nuestro país, con base en el artículo 133 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, todos los tratados celebrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, serán Ley Suprema de toda la Unión, de tal forma que deben cumplirse plenamente.

-México

4.1.2 El sistema interamericano

Al igual que ocurrió con el sistema universal de protección a los derechos humanos, después de la segunda guerra mundial surgió en América la preocupación por construir mecanismos para el reconocimiento y protección de los derechos de las personas.

La primera referencia o iniciativa que surgió en el continente americano para la adopción de un instrumento de salvaguarda a los derechos fundamentales —la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (también conocida como Conferencia de Chapultepec)— fue propuesta por México en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, de marzo de 1945.

Dicha conferencia, en su Resolución XL, proclamó la adhesión de las repúblicas americanas a los principios consagrados en el derecho internacional para la salvaguarda de los derechos esenciales del hombre, pronunciándose, de manera precursora, por un sistema de protección internacional de estos derechos.

Sin embargo, fue hasta 1948 cuando se aprobó esta declaración en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, en la que se creó la Organización de los Estados Americanos (OEA), y constó de 38 artículos. Este instrumento fue trascendental para el establecimiento y desarrollo de un sistema interamericano de protección a los derechos humanos.

Marco legal
americano:

-Conferencia de
Chapultepec

-Fundación de la
OEA

-Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Posteriormente, una de las resoluciones más importantes de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, llevada a cabo en Santiago de Chile, en 1959, fue la referente a los derechos humanos, en donde se estableció que dados los progresos en dicha materia, después de once años de proclamada la Declaración Americana y los avances experimentados en Naciones Unidas, era propicio que en el hemisferio se celebrara una convención. Cabe señalar que en esta reunión también se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

-Convención Americana

La estructura institucional del sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos se basó en documentos de naturaleza declarativa hasta que en el seno de la OEA, el 22 de noviembre de 1969, se firmó en San José, Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que entró en vigor el 18 de julio de 1978.

La Convención está integrada por 82 artículos y cuenta con un amplio catálogo de derechos civiles y políticos, tales como el reconocimiento a la personalidad jurídica del individuo; el derecho a la vida; la prohibición de la tortura; la libertad de conciencia y de religión; el respeto de la vida privada y familiar; la inviolabilidad del domicilio y la protección contra la honra y reputación; el derecho de reunión y asociación; a la propiedad privada; a votar y participar en la conducción de asuntos públicos y de acceder a las funciones públicas; a la libertad y seguridad personal, entre otros.

-Protocolo de San Salvador

En relación con los derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sólo hace una referencia en su artículo 26; sin embargo, el 17 de noviembre de 1988 se adoptó el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocido como Protocolo de San Salvador), mediante el cual los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias de orden interno así como la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se reconocen en dicho Protocolo.

Asimismo, a fin de controlar o supervisar el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte, tanto en la Convención como en su Protocolo adicional, se instrumentó la creación de la Comisión (en 1959) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (instalada en 1979), cuya organización, funcionamiento, competencia y procedimiento se contemplan de los artículos 33 al 73.

-Estructura organizativa

1) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la OEA, tiene su sede en Washington, D. C., y es la encar-

gada de monitorear y reportar la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la OEA. Es, además, el primer órgano que acogió el procedimiento de peticiones individuales, con el cual toda persona, grupo de personas u organización puede presentar una denuncia ante la Comisión, la cual tiene que referirse a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana.

Hay tres fases de procedimiento para hacer una petición ante la Comisión: *a)* la presentación de la denuncia —en este proceso se comunica a la Comisión los hechos y la razón por la cual está siendo llevada ante ella—; *b)* la admisibilidad del caso —donde se determina si éste reúne los requisitos necesarios y si la Comisión tiene jurisdicción para aceptarlo—, y *c)* la etapa de fondo —que consiste en la definición sobre la responsabilidad de un Estado en las violaciones alegadas y cómo se procede.

Otras de sus funciones son observar la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros y, cuando lo considera conveniente, publicar informes especiales sobre la situación en un Estado en particular, así como realizar visitas *in loco* a los países para profundizar la observación general de la situación y/o para investigar una situación particular. Generalmente, esas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo, que se publica y es enviado a la Asamblea General.

También busca estimular la conciencia de los derechos humanos en los países de América, para lo cual realiza y publica estudios sobre temas específicos; organiza y participa en conferencias y reuniones de distinto tipo con representantes de gobiernos, académicos, grupos no gubernamentales, entre otros, a fin de difundir y analizar temas relacionados con el sistema interamericano de los derechos humanos; hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas para contribuir a promover y garantizar los derechos humanos; requiere a los Estados que tomen “medidas cautelares” específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos en casos urgentes. Puede también solicitar que la Corte Interamericana requiera “medidas provisionales” de los gobiernos en casos urgentes de peligro a personas, aun cuando el caso no haya sido sometido todavía a la Corte. Asimismo, somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y puede solicitarle “opiniones consultivas” sobre aspectos de interpretación de la Convención Americana.

2) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en 1979, es un órgano judicial autónomo de la OEA, con sede en San José, Costa Rica, cuyo “objetivo es la aplicación e interpretación de

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto”.

La Corte conoce de asuntos contenciosos relacionados con los Estados parte de la Convención que hayan reconocido su competencia y también tiene atribuciones consultivas. Está formada por siete juristas de los Estados miembros de la OEA, de la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos.

Para ser juez las y los candidatos deben reunir las condiciones exigidas para los más altos cargos judiciales del país respectivo; por ejemplo, en el caso de México deben satisfacerse los requisitos previstos para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Son electos en votación secreta para un periodo de seis años, aunque cabe la reelección hasta por un periodo más, por los Estados miembros de la Convención Americana, cuando se reúnen en la Asamblea General de la OEA.

Como ya se mencionó, la Corte tiene funciones contenciosas, y para deliberar y adoptar resoluciones debe actuar en el pleno de sus siete componentes.

Una vez agotado el procedimiento ante las instancias internas, se abre la vía internacional. Para esto es relevante satisfacer las condiciones de admisibilidad de un asunto. La queja, denuncia, reclamación o petición que inicia el procedimiento internacional, originariamente ante la Comisión Interamericana, puede presentarse por cualquier persona. La legitimación que a este respecto otorga la Convención es muy amplia, pues alude a personas, grupos de personas o entidades no gubernamentales legalmente reconocidas en alguno de los Estados miembros de la OEA.

Cabe señalar que la legitimación para formular demandas contra Estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte reside en cualquier Estado que también la hubiese admitido; o bien, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que comparece a título de actor ante la Corte Interamericana y en donde el demandado es el Estado al que se atribuye responsabilidad internacional en virtud de que alguno de sus agentes o un tercero, que actúa en forma tal que su conducta es imputable al Estado, haya incurrido en violación del tratado internacional en el que se funda la competencia de la Corte.

La presentación de un caso ante la Corte marca el inicio de un procedimiento ante este órgano. Tiene tres etapas: *a)* excepciones preliminares —donde el Estado interpone las cuestiones de forma por las que considera que el caso no puede ser admitido—; *b)* fondo —donde se tratan las supuestas violaciones a la Convención o a cualquier otro instrumento sobre el que la Corte tenga competencia—,

y c) reparaciones —donde se discuten las indemnizaciones que el Estado debe pagar a las víctimas o a sus familiares, además de otras medidas que permitan la reparación integral del caso.

En términos generales, se busca resolver sobre la existencia de violaciones a la Convención u otros tratados interpretables y aplicables por la Corte. Tras la decisión correspondiente a la existencia de violaciones, la Corte debe establecer las consecuencias jurídicas a cargo del Estado que incurrió en violaciones: consecuencias que se concretan en reparaciones de diverso carácter.

Algunos tratados interamericanos de protección a los derechos humanos que se han desarrollado y adoptado a la fecha en el marco de la OEA son: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de *Belem do Pará*), la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Como en el sistema internacional, todos los instrumentos firmados y ratificados por nuestro país en el sistema interamericano forman parte de nuestro derecho interno.

4.1.3 Otros sistemas regionales

Europa

Después de los estragos y efectos devastadores de la segunda guerra mundial, los países europeos decidieron realizar esfuerzos conjuntos para mantener la paz, la cooperación y un nuevo orden. De esta manera, en 1949 se constituyó el Consejo de Europa, la más antigua de las instituciones europeas en esta materia.

Más adelante, el Consejo elaboró el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el cual se firmó en 1950 y entró en vigor en 1953, dos años después de que se adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En dicho instrumento se estableció la obligación de los Estados miembros de respetar los derechos humanos, entre los que se encuentran: el derecho a la vida; a la libertad y a la seguridad; a un proceso equitativo y a la no pena sin ley; al respeto de la vida privada y familiar; a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; a la libertad

Marco legal europeo:

-Consejo y Convenio europeos

de expresión, a la libertad de reunión y asociación así como a un recurso efectivo —es decir, a la posibilidad de que las víctimas hagan valer sus derechos para lograr que su opresor sea juzgado y obtener reparación—. Asimismo, prohíbe la tortura, la esclavitud y el trabajo forzado, la discriminación, el abuso de derecho y limita la aplicación de las restricciones de derechos.

-Carta Social

El Convenio Europeo, junto con sus protocolos adicionales, constituyen un tratado general de derechos civiles y políticos. Los derechos sociales, económicos y culturales están consagrados en la Carta Social Europea (1961-1965) y sus protocolos adicionales y revisiones en la Carta Social Europea Revisada (1996-1999).

-Tribunal Europeo

Dentro de este sistema resulta relevante el Protocolo 11, que entró en vigor desde el 1 de noviembre de 1998, a través del cual se transformó el proceso al suprimir a la Comisión Europea de Derechos Humanos y otorgar a las personas, a los organismos no gubernamentales o a los grupos de personas que afirmen ser víctimas de una violación de los derechos humanos garantizados en el Convenio y sus protocolos, el acceso directo a la jurisdicción internacional, una vez agotadas todas las vías internas de recurso disponibles; es decir, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Estrasburgo, Francia.

En caso de que se haya cometido una violación, existe la posibilidad de que el Tribunal otorgue reparación a la parte afectada; sus decisiones son finales y jurídicamente obligatorias para los Estados parte. La aplicación del Convenio es supervisada por el Comité de Ministros, órgano político supremo del Consejo de Europa.

Otros instrumentos del sistema europeo vinculados con los derechos humanos son: el Convenio Europeo relativo al Estatuto del Trabajador Migrante (1977-1983), el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (1987-1989), la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (1992-1998) y el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño (1996-2000), entre otros.

África

Marco legal africano:

-Unión Africana

El sistema africano es el más reciente de los sistemas regionales. Apenas el 27 julio de 1981, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la entonces Organización de la Unidad Africana —desde 2001 Unión Africana— aprobó la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, mediante la cual los Estados africanos se comprometieron regionalmente a proteger los derechos humanos.

Aunque la Carta es similar a otros tratados regionales de derechos humanos, apunta Yuria Saavedra Álvarez:

Su historia no puede ser trazada en el mismo contexto que el de aquéllos. La situación especial de dependencia económica y política, y los problemas endémicos al subdesarrollo de ese continente se reflejan claramente en el tipo de derechos garantizados y en los mecanismos de protección previstos para ese efecto.

En cuanto a los derechos que se reconocen en la Carta, destaca el derecho de los pueblos al desarrollo, lo que da cuenta de las particularidades que el continente tiene en el ámbito de los derechos humanos.

A diferencia del sistema americano y del europeo, la Carta Africana es un instrumento que contiene los derechos de las llamadas tres generaciones de derechos. También es novedosa por establecer un catálogo de deberes para los individuos —capítulo II, artículo 27— frente a la familia, el Estado, las comunidades legalmente reconocidas y la comunidad internacional, lo que la convierte en el primer instrumento regional obligatorio.

Por otra parte, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, establecida el 21 de octubre de 1986, es el principal órgano de promoción y protección de los derechos humanos en el sistema africano, y su mandato está contemplado en la Carta Africana.

Entre sus principales funciones están las de promover los derechos humanos; recopilar documentos; emprender estudios e investigar los problemas africanos en materia de derechos humanos y de los pueblos; organizar seminarios, simposios y conferencias; difundir información, alentar a las instituciones nacionales y locales interesadas en los derechos humanos y de los pueblos y, en su caso, dar sus opiniones o hacer recomendaciones a los gobiernos.

El 25 de enero de 2004 se creó un órgano judicial que vendría a complementar el trabajo de la Comisión, al entrar en vigor el Protocolo Facultativo de la Carta Africana, adoptado en 1998, en donde se establecía la creación de un Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Este órgano tiene facultades para dictar sentencias y atribuir responsabilidades a los Estados por violaciones a los derechos humanos.

Además de la Carta Africana se ha adoptado una Convención que regula aspectos propios de los problemas de los refugiados en África (1969-1974), y la Convención sobre los Derechos y el Bienestar del Niño Africano (1990-1999).

-Carta Africana

Particularidades
del caso africano

4.2 El sistema *Ombudsman*

El concepto *Ombudsman* surgió en Suecia y carece de traducción a otro idioma; en sueco significa “hombre que da trámite”, “comisionado o representante”.

Aportación sueca

Esta figura fue resultado de un proceso histórico originado durante la época de la monarquía absoluta. En el siglo XVIII el rey Carlos VII, monarca de Suecia, encomendó a uno de sus colaboradores —*Ombudsman*— la función de supervisar la legalidad de los actos de la creciente administración pública, denunciar abusos de poder en los lugares más remotos del reino, hacer propuestas para sancionar a servidores públicos y mejorar el funcionamiento general del servicio civil. Más tarde, en 1809, este órgano se reguló en la Constitución sueca y sus funciones fueron delegadas a un funcionario designado por el Parlamento, cuya labor sería vigilar la actividad de los jueces, funcionarios públicos y oficiales militares.

Actualmente, la figura del *Ombudsman* sigue vigente en Suecia y es una de las salvaguardas de los derechos fundamentales. Su titular es designado aún por el Parlamento y su función esencial es recibir peticiones de las y los habitantes contra las autoridades administrativas cuando éstas afectan sus derechos e intereses legítimos. Sus tareas de supervisión abarcan todas las dependencias y organismos gubernamentales, lo mismo en el nivel central que en el local. Las excepciones son sobre todo de índole política: ministros del gabinete, miembros del Parlamento y funcionarios gubernamentales locales elegidos directamente. Asimismo, goza de independencia respecto del gobierno y la administración gubernamental y responde de sus acciones exclusivamente ante el Parlamento.

Defensor del pueblo

El *Ombudsman* fue rápidamente adoptado en el mundo, convirtiéndose en el vocero oficial de los ciudadanos ante su respectivo Estado. Finlandia fue el primer país en acogerlo (en su Constitución de 1919) después de la primera guerra mundial, y posteriormente se expandió por toda Europa y América Latina. De este modo, fue configurándose un modelo universal de protección y defensa de los derechos humanos.

Ejemplos

En España se instauró como Defensor del Pueblo y en Portugal como Procurador de Justicia, tras la democratización política de estos países durante los años setenta. Esto influyó de manera determinante para la creación de instituciones similares en varios países de América Latina durante la época de la apertura política de este continente en los años ochenta y noventa; de hecho, la mayoría de las legislaciones de la región han tomado la misma denominación ibérica.

En Latinoamérica la figura del *Ombudsman* ha mantenido los principios tradicionales, aunque se ha desarrollado con sus propias características acorde a la realidad de la región, ocupándose de la protección y promoción de los derechos humanos.

Cuadro 2. Instituciones nacionales de derechos humanos

Creación legal	País	Nombre de la institución
1985	Guatemala	Procurador de los Derechos Humanos
1992	Colombia	Defensor del Pueblo
1992	El Salvador	Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos
1992	México	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
1993	Costa Rica	Defensoría de los Habitantes
1993	Perú	Defensoría del Pueblo
1993	Argentina	Defensor del Pueblo
1995	Honduras	Defensor del Pueblo
1995	Paraguay	Defensor del Pueblo
1997	Bolivia	Defensor del Pueblo
1997	Ecuador	Defensor del Pueblo
1997	Panamá	Defensor del Pueblo
2001	Venezuela	Defensor del Pueblo

Fuente: Elaboración del autor.

La figura del *Ombudsman* tiene varias ventajas frente a otros instrumentos tradicionales de procuración de la justicia, en virtud de su función predominantemente preventiva y la naturaleza de su procedimiento informal, breve y sencillo, y cuya culminación puede derivar en una recomendación no obligatoria, lo que contrasta con el procedimiento ante un juez.

4.3 Los Principios de París

En octubre de 1991, el Centro de Derechos Humanos de la ONU organizó una reunión técnica internacional en París a fin de examinar y actualizar la información relativa a las instituciones nacionales de derechos humanos existentes. Asistieron representantes de

Armonización de
marcos legales
nacionales e
internacionales

instituciones nacionales, Estados, la ONU, sus organismos especializados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

En dicha reunión se intercambiaron puntos de vista sobre las disposiciones vigentes, y los participantes formularon un amplio conjunto de recomendaciones sobre la función y la composición, así como sobre el estatuto y las atribuciones de las instituciones nacionales de derechos humanos.

Estas recomendaciones las hizo suyas la Comisión de Derechos Humanos en marzo de 1992 (resolución 1992/54) y la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1993 (resolución A/RES/48/134).

En términos generales, los Principios de París comprenden los siguientes apartados:

- 1) Competencias y atribuciones.
- 2) Composición y garantías de independencia y pluralismo.
- 3) Modalidades de funcionamiento.
- 4) Principios complementarios relativos al estatuto de las comisiones dotadas de competencia *cuasi jurisdiccional*.

De este contenido se desprenden algunos elementos relevantes para las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, tales como disponer del mandato más amplio posible, claramente enunciado en un texto constitucional o legislativo, que establezca su composición y su ámbito de competencia; promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que el Estado sea parte, y que su aplicación sea efectiva.

También podrán presentar, a título consultivo, al gobierno, al Parlamento y a cualquier otro órgano pertinente, a instancia de las autoridades interesadas o en ejercicio de su facultad de autosuministración, dictámenes, recomendaciones, propuestas e informes sobre todas las cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos.

Asimismo, la composición de las instituciones nacionales y el nombramiento de sus miembros, por vía de elección o de otro modo, deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.

De esta manera, los Principios de París vienen a refrendar y fortalecer las funciones de los organismos públicos de derechos humanos.

4.4 Organizaciones de la sociedad civil

Un importante medio para la protección y defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional es la labor que llevan a cabo diversas OSC. Por su trascendencia destacan Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch y, regionalmente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Origen y perfiles:

Amnistía Internacional

Nació en 1961 durante la dictadura militar en Portugal. El abogado y periodista británico Peter Benenson se enteró del caso de dos estudiantes detenidos por el simple hecho de brindar por la libertad; entonces escribió en el diario *The Observer* un artículo llamado “Los presos olvidados”, en el que hacía un llamado para enviar cartas al gobierno portugués exigiendo la libertad inmediata e incondicional de estos dos prisioneros de conciencia.

-Activismo

Debido al envío masivo de estas misivas provenientes de diversos países, los estudiantes fueron liberados. A partir de este momento surgió AI, un movimiento en favor de los derechos humanos basado en el activismo. Es una organización independiente de todo gobierno, partido político o credo religioso. Lucha global y localmente para impedir y poner fin a abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.

A más de 46 años de vida, AI ha sido testigo de cómo las acciones de gente común pueden lograr cambios extraordinarios llevando luz a cárceles clandestinas, sitios donde se tortura y a cualquier rincón en el que un ser humano sea privado de su dignidad. Actualmente se integra por alrededor de 2.2 millones de personas en aproximadamente 150 países y territorios.

Sus activistas presionan a gobiernos, grupos políticos, grupos armados, empresas y organismos intergubernamentales mediante protestas callejeras, vigiliadas, envío de cartas, realización de actos públicos y cualquier otro tipo de actividades creativas, siempre bajo el principio de la no violencia.

Human Rights Watch

Su trabajo inició en 1978 con la creación de su división Helsinki. Hoy en día cuenta con 5 divisiones regionales que se ocupan de África, América, Asia, Oriente Medio y Europa. Human Rights Watch (HRW)

-Investigación

también cuenta con tres divisiones de estudios temáticos sobre tráfico de armas, derechos del niño y derechos de la mujer. Tiene oficinas en Washington, D. C., Nueva York, Los Angeles, Londres, Bruselas, Moscú, Dushanbe y Hong Kong. Es una organización independiente y no gubernamental financiada mediante contribuciones individuales y de fundaciones privadas provenientes de todo el mundo. No acepta fondos gubernamentales directa o indirectamente.

Realiza investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en más de 70 países de todo el mundo. Defiende la libertad de ideas y expresión, el debido proceso y la igualdad ante la ley y promueve el desarrollo de una sociedad civil fuerte. Documenta y denuncia asesinatos, desapariciones, tortura, encarcelamiento arbitrario, discriminación y otras violaciones a los derechos humanos. Su finalidad es prevenir abusos y obligar a los gobiernos a asumir su responsabilidad una vez que éstos se han cometido.

También examina las prácticas en materia de derechos humanos de gobiernos de cualquier tendencia política o carácter étnico u orientación religiosa. Recurre al derecho internacional humanitario para evaluar la conducta de las partes en conflictos armados de carácter interno o internacional.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Regionalmente destaca la labor del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés). Se fundó en 1991 por destacados defensores de derechos humanos del continente americano con el propósito de asegurar un mayor acceso al sistema interamericano para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la ONU y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Cejil fue la primera organización regional en ofrecer un servicio jurídico gratuito, especializado en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El programa de defensa de Cejil, único por su alcance y diversidad, procura asegurar el esclarecimiento de los hechos violatorios, la aplicación de sanciones legales a los responsables de violaciones, la reparación de daños a las víctimas y la prevención de violaciones futuras. También realiza una importante labor de educación y difusión para facilitar el conocimiento y uso de herramientas del derecho internacional de los derechos humanos a nivel local. Igualmente, ha jugado un papel clave en el fortalecimiento de los mecanismos de protección del sistema,

impulsando la formación de una red de organizaciones de toda la región para presentar propuestas comunes en la materia.

Realiza su labor gracias a la coordinación de esfuerzos con las víctimas de violaciones y sus familiares y, especialmente, con organizaciones locales de derechos humanos. Asimismo, colabora con universidades, movimientos populares, asociaciones gremiales e instituciones públicas.

5. Los derechos humanos en México

5.1 Conquista democrática y derechos humanos

En México ha existido una lucha constante por los derechos humanos, que ha sido impulsada por diversos grupos sociales con la finalidad de que el Estado los reconozca y garantice. De ahí que la participación ciudadana sea un factor clave para su activación y reconocimiento, así como para la evolución y conformación de leyes e instituciones democráticas en nuestro país.

Así, bajo este principio, se podrá entender que la democracia mexicana, además de haber propiciado un largo proceso de liberalización política, apertura institucional y reconocimiento de distintos derechos políticos y civiles, también haya promovido una organización social autónoma, así como la formación de nuevos actores y el impulso de espacios que puedan ser ocupados por la ciudadanía.

Si bien hace cuatro décadas el papel de las OSC en la toma de decisiones era limitado, también el ejercicio de los derechos humanos era un tema ausente de la agenda pública, constituyéndose en aspiraciones y retos por alcanzar.

Durante la década de los sesenta emergieron organizaciones sociales que buscaban un espacio para la reivindicación de las necesidades imperantes en la sociedad. Algunos ejemplos de ellas son: el Centro Nacional de Comunicación, A. C., organización que se enfocó en la realización de un trabajo en pro de la justicia social a través de la promoción y búsqueda del respeto a la libertad de expresión y el acceso a la información, y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C., que buscó el desarrollo local sustentable al impulsar procesos de educación y de comunicación popular que contribuyeran a formar una ciudadanía autogestiva.

En la década de los setenta el movimiento de los derechos humanos se centró básicamente en acciones de resistencia social y en contra de las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que llevaba a cabo el Estado mexicano para enfrentar la disidencia política.

En este contexto, la búsqueda de las personas desaparecidas en 1968, en 1971 y en la “guerra sucia” desembocarían en la creación de OSC enfocadas en estos temas. Ejemplo de éstas son: el Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos

Conquista
ciudadana:

-Resistencia
social

-Concientización
social

de México, que nació en 1977 y que actualmente es conocido como el Comité Eureka, y el Frente Nacional contra la Represión, fundado en 1979, cuyo objetivo era impulsar la amnistía general e incondicional a presos políticos y la presentación de los desaparecidos.

Los terribles acontecimientos de la década de los setenta contrastaban con la imagen progresista que nuestro país daba hacia la comunidad internacional, pues aunque había suscrito ya varios convenios internacionales en materia de derechos humanos, no era suficiente para detener las flagrantes violaciones a las que se encontraban expuestos sistemáticamente varios sectores de la población mexicana.

Ante esta realidad, las crisis económicas registradas durante la siguiente década y los sentimientos de solidaridad surgidos a raíz de la desgracia de los sismos de 1985, incidieron en que los movimientos sociales se orientaran hacia reivindicaciones de carácter laboral, vivienda y aquéllas relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos.

Esto incidió directamente en la gestación de un movimiento, que comenzó a desplegarse paulatinamente hasta concretarse en la actividad de un nutrido grupo de nuevas OSC, cuyas demandas se dirigieron hacia el desarrollo político y social, en temas como: educación, formación cívica, combate a la tortura, debido proceso en el ámbito judicial y rendición de cuentas.

La participación de los actores sociales en este periodo se dirigió cada vez más hacia la interlocución con el gobierno y con diversos organismos internacionales de derechos humanos. En su conjunto, las OSC ampliaron la defensa del sistema de derechos, desde los cívicos y políticos, hasta los económicos, sociales, culturales y ambientales, a través de la corresponsabilidad con la sociedad y la orientación de políticas gubernamentales.

De estas iniciativas surgieron paulatinamente OSC como: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C., en Chiapas; el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C., en Oaxaca, y el Movimiento Urbano Popular y el Encuentro Nacional de Organizaciones Civiles, mismo que tuvo como propósito impulsar acciones para intervenir en el debate público e impulsar mecanismos para la construcción de ciudadanía.

Destacan también organizaciones como: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., que encabezó una amplia lucha a favor de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los mexicanos; la Academia Mexicana de Derechos Humanos, A. C., que centró sus acciones en las comunidades indígenas migrantes y en la situación de los niños de la calle, y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.,

que enfocó su trabajo en los grupos más pobres y vulnerables del país: indígenas, migrantes, trabajadores y víctimas de represión social.

De igual manera, en dicha década el movimiento feminista profundizó sus acciones en tres direcciones: la ampliación de la condición de ciudadanía, la promoción de la equidad de género y el derecho a decidir y a la diferencia, el cual apunta hacia la lucha por una opción sexual libre.

-Reivindicación
de género

Es la década de los ochenta donde se sientan las bases conceptuales, sociales y políticas de lo que sería un vigoroso movimiento de las OSC de derechos humanos durante los años noventa.

En la última década del siglo xx, la presión social y política de la sociedad civil organizada empezó a encontrar signos de apertura y desarrollo institucional, logrando de forma paulatina la transformación gradual de la democracia mexicana. Estos cambios pueden vislumbrarse en las reformas emprendidas en 1977 a la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales y al Código Electoral de 1986, donde se modificaron varias disposiciones en los artículos 53 y 54 constitucionales, al crear el sistema de diputados plurinominales que brindaba un número determinado de escaños para ser repartidos proporcionalmente entre los partidos de oposición. Los procesos democráticos para la conformación de gobiernos legítimos garantizan la gobernabilidad, al plasmar las posibilidades y los límites de la acción de las fuerzas políticas. Por ello, bajo esta tendencia hacia la apertura de espacios a otros actores, en agosto de 1990 se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual dio lugar a la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), que realizó su primera sesión el 11 de octubre, como un organismo con personalidad jurídica, patrimonio propio y depositario de la autoridad electoral. Este proceso permitió la participación política a representantes de diversos grupos de la sociedad, institucionalizándose la lucha democrática por el poder político.

-Reformismo
político

En este contexto, en 1994 surgió la red Alianza Cívica, movimiento ciudadano fundado por siete organizaciones del Distrito Federal y promovido por otros 415 organismos de las 32 entidades de la República, que concentró sus esfuerzos en la lucha por la democracia a través de la observación ciudadana de las contiendas electorales, consolidando su campo de acción en la participación ciudadana en los asuntos públicos y en la vigilancia de los asuntos de gobierno.

-Defensa
de la democracia

No puede soslayarse que la observación electoral representó un mecanismo de control ciudadano determinante para el proceso de ciudadanización y el fortalecimiento de la autonomía de los órganos electorales. Por otra parte, fue un componente definitivo para la

apertura política que ha experimentado el país durante las últimas dos décadas.

Sin embargo, la transparencia electoral, que facilita la elección democrática de los gobernantes, no garantiza de *facto* la rendición de cuentas. El paradigma ético de la democracia exige conductas y actitudes ciudadanas continuas que salvaguarden el ejercicio plural del poder político de los resabios de carácter autoritario, el uso regular y sistemático de los mecanismos de toma de decisiones que considera el Estado democrático de derecho, y el acceso a la información pública que transparenta la gestión pública y permite una rendición de cuentas a satisfacción.

La aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), han permitido garantizar que la información de interés general fluya frecuentemente entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

A través del IFAI, el Estado mexicano atendió un añejo reclamo de la sociedad relacionado con el derecho a la información. En la medida en que el IFAI promueva el escrutinio ciudadano a través del acceso a la información pública, y realice una difusión amplia sobre la utilidad social que genera la supervisión continua de la gestión pública, se configurará con más fuerza una figura de *Ombudsman* “Defensor de la Información”.

De esta manera, en México se ha pasado de la protesta de los sesenta y setenta a la propuesta y la construcción de los principios democráticos del siglo XXI.

En la actualidad, la sociedad organizada ha diversificado sus acciones y alcanzado diversas temáticas y grupos de población. Muchas de ellas cuentan con recursos propios o con apoyo de organizaciones internacionales, lo que les permite tener una estructura con mayor capacidad de incidencia en la agenda gubernamental, con iniciativas y propuestas. Tal es el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), órgano de Estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003, y publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 11 de junio del mismo año. El Conapred es la institución rectora para promover políticas que buscan contribuir al desarrollo cultural y social a través de la inclusión social, garantizando el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución federal.

Sin duda, las movilizaciones de las OSC lograron un avance en materia de derechos humanos gracias al impacto que tuvieron en la

cultura ciudadana y política actual; así como por haber logrado la institucionalización de sus demandas, a través de la creación de un sistema público de protección a los derechos humanos.

5.2 Organismos públicos de derechos humanos en México

En México puede ubicarse el origen de la defensa de los derechos humanos en el siglo XIX con la creación de la Procuraduría de Pobres, que en 1847 fundó don Ponciano Arriaga, en el estado de San Luis Potosí. Su mandato comprendía acciones jurisdiccionales en el campo civil y militar, así como otras actividades de defensa y promoción de los derechos de los más desprotegidos.

Algunas iniciativas de naturaleza similar durante el siglo XX se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Primeras instituciones defensoras de derechos

Año	Institución
1975	Procuraduría Federal del Consumidor
1979	Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos de Nuevo León
1983	Procuraduría de Vecinos de la Ciudad de Colima
1985	Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México
1986	Procuraduría para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca
1988	Procuraduría de Protección Ciudadana del Estado de Aguascalientes
1988	Defensoría de los Derechos de los Vecinos del Municipio de Querétaro
1989	Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
1989	Procuraduría Social del Gobierno del Distrito Federal

Fuente: Elaboración del autor.

Fue hasta finales de la segunda mitad del siglo pasado, gracias a la voz y a las demandas de la sociedad mexicana por una auténtica democracia en la que se garantizaran plenamente los derechos humanos, cuando hubo profundas transformaciones en la vida política de nuestro país.

Esto se tradujo en una nueva política en materia de derechos humanos que tuvo su impacto en diversas reformas legislativas. Así, en 1990 se instituyó el *Ombudsman* en el ámbito federal mexicano

Antecedentes
organizativos

Construcción
de un sistema
nacional:

-CNDH

mediante la, entonces llamada, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, con la reforma a la ley suprema del 29 de enero de 1992, se agregó un apartado B al artículo 102 en donde la institución se elevó a rango constitucional y en su legislación secundaria estableció que los procedimientos ante el organismo deberían ser breves, sencillos y bajo los principios de inmediatez, concentración y rapidez. Con esto se buscó evitar el burocratismo, eliminar formalismos y procurar la comunicación directa con las autoridades y la o el peticionario.

-Comisiones estatales

También se estableció que las legislaturas de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, instauraran organismos similares de protección de los derechos humanos.

-Organismos públicos autónomos (OPDH)

Finalmente, con la última reforma de 1999 se fortaleció la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos (OPDH). Esto fue muy importante porque la autonomía e independencia de dichos organismos, como instituciones de Estado, que no de gobierno, es una de sus características fundamentales para el pleno ejercicio de sus funciones.

-Misiones

Desde entonces, el *Ombudsman* nacional se constituyó como un organismo que actúa con independencia y su función es la de recibir quejas en contra de autoridades y funcionarios, investigarlas y, en su caso, conciliar entre las partes o emitir recomendaciones no vinculatorias, es decir, sin carácter obligatorio o imperativo para la autoridad o servidor público a las cuales se dirijan —en todo caso, una vez recibida, la autoridad de que se trate deberá informar, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta o rechaza dicha recomendación—. Estos recursos constituyen instrumentos esenciales de los organismos públicos defensores de derechos humanos para denunciar las violaciones graves a los derechos fundamentales perpetradas por agentes del Estado.

La aceptación de la recomendación es el acto en virtud del cual una autoridad se obliga a realizar todas y cada una de las acciones que conduzcan al cumplimiento total y satisfactorio de los puntos del instrumento aceptado. Cuando una entidad de gobierno decide no aceptar una recomendación, no sólo cuestiona la autoridad de los OPDH, sino que también propicia la impunidad, afectando así al Estado de derecho, ya que no atiende las cosas que originaron la violación de los derechos humanos ni, por lo tanto, sanciona a los responsables, ni repara el daño a la víctima, ni modifica aquello que originó la violación.

Asimismo, el *Ombudsman* tiene la obligación de rendir un informe anual acerca de sus acciones, el cual es público y debe hacerlo ante el Poder Legislativo.

De esta forma, a partir de 1992 nuestro país cuenta con uno de los sistemas públicos de *Ombudsman* más amplios del mundo, mismo que se integra por la CNDH y 32 organismos homólogos en el ámbito local.

Los estados de la federación, a lo largo de 1992 y 1993, cumplieron con su nueva obligación constitucional de establecer un organismo de protección de los derechos humanos. El último organismo creado fue la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el 30 de septiembre de 1993.

Bajo este mandato, los OPDH tienen la siguiente naturaleza:

- 1) Tendrán autonomía al ser organismos públicos separados del gobierno.
- 2) Conocerán e investigarán quejas en contra de todo acto u omisión de cualquier servidor público.
- 3) Cuando sea necesario, emitirán recomendaciones públicas no vinculatorias para la autoridad.
- 4) Las leyes respectivas establecerán las funciones y el marco institucional de los OPDH, excluyendo ciertas materias como la electoral, la laboral y la jurisdiccional.

De esta manera, uno de los logros más importantes que ha tenido el movimiento por los derechos de la persona humana en nuestro país ha sido la institucionalización de sus demandas a través de la creación de un sistema nacional no jurisdiccional de protección a los derechos humanos.

Hoy en día la tarea de los OPDH va más allá; ya no se circunscriben únicamente a conocer las quejas derivadas de las omisiones o actos de servidores públicos, sino que su actuación contribuye a la consolidación democrática garantizando a plenitud los derechos humanos.

Finalmente, es importante advertir que el trabajo que desarrollan los OPDH carece de sentido si no consigue tener una incidencia real en el diseño y aplicación de políticas públicas.

Los derechos humanos no son un elemento adicional en las acciones de las autoridades públicas, sino el principio de todo gobierno comprometido con la promoción de la seguridad jurídica, equitativo acceso a la justicia, debido proceso, igualdad de oportunidades, equidad de género, no discriminación y un desarrollo humano sustentable.

En la medida en que las acciones de las autoridades públicas incorporen el factor humano dentro de los mecanismos de gestión gubernamental, y que ese mismo sea reconocido como una condición básica de gobernabilidad democrática, entonces la efectiva

salvaguarda de los derechos humanos no solamente consolidará la función de Estado de los OPDH, sino que, además, formará parte esencial de la centralidad de los procesos de institucionalidad democrática en el país.

5.3 La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

La CDHDF nació en el mes de octubre de 1993, con lo cual se convirtió en el más joven de los OPDH en México.

Una vez que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó su total autonomía el 28 de noviembre de 2002, la CDHDF goza de plena independencia de decisión y actuación frente a las autoridades del gobierno del Distrito Federal.

La CDHDF es una institución que trabaja en la defensa y protección de las personas que se encuentran desprotegidas ante la violación de sus derechos fundamentales. Por ello, la Comisión, como una institución ciudadana autónoma e independiente, se erige en una Defensoría del Pueblo que ve por la defensa, protección, educación, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos de todos y todas.

En este sentido, la CDHDF es un organismo autónomo que ha trabajado y modernizado el modelo de atención que dirige hacia las y los peticionarios; esto es, ha instituido un conjunto de mecanismos de seguimiento de la queja para construir un *modelo de investigación* en el que la víctima es el eje rector.

De esta manera, el trabajo institucional de la CDHDF no es solamente recibir quejas de peticionarios; es decir, no se centra únicamente en la emisión de recomendaciones, sino que engloba un enfoque integral en donde el desarrollo institucional se alcanza a partir del fortalecimiento de la autonomía y dignidad de las personas. Esto significa dimensionar que las personas que asisten a la CDHDF no lo hacen para generar problemas a la autoridad, sino para ejercer sus derechos.

Para ello, la CDHDF ha introducido diversos programas y acciones innovadoras que acercan sus servicios a la ciudadanía. Actualmente ofrece atención telefónica las 24 horas, los 365 días del año; además, se crearon cuatro unidades desconcentradas en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco, y otra en un punto que colinda con las delegaciones Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Asimismo, ha instrumentado un Modelo de Seguimiento a Recomendaciones para analizar la evidencia que aportan las autoridades en las investigaciones y el grado de cumplimiento de los pun-

tos recomendatorios, facilitar la atención a las y los peticionarios y coadyuvar a la cooperación entre las autoridades involucradas.

Esta nueva forma de hacer visible a la víctima es una manera de rendir cuentas a la sociedad que no se había ofrecido en los OPDH del país. Esto habrá de ser un instrumento valioso que señale a las autoridades lo que está detrás de cada uno de los expedientes de queja; es decir: las personas.

Cabe señalar que el modelo de queja es enmarcado dentro de un Modelo Institucional, cuyo objetivo es la construcción de una institución que defienda los derechos humanos de las y los ciudadanos (Defensoría del Pueblo).

De este modo, el Modelo se basa en los siguientes principios:

Autonomía. Constituye un medio para asegurar independencia frente al poder público, así como un factor de equilibrio y estabilidad constitucional en el Estado mexicano.

Ciudadanización. Vigencia de un Consejo ciudadanizado como órgano de dirección institucional y como factor de vinculación institucional con la sociedad civil organizada.

Profesionalización en derechos humanos. En la CDHDF opera un servicio civil de carrera para la profesionalización de su personal, que busca mayor eficiencia en su mandato con el objetivo de elevar la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía.

Integralidad de los derechos humanos. En el ejercicio de sus actuaciones se atiende y promueve la vigencia integral de los derechos humanos, con el fin de que las y los ciudadanos ejerzan plenamente todos sus derechos.

Utilización de los estándares internacionales. Se integran al trabajo de la Comisión los principios, estándares e instrumentos internacionales para la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos.

Transparencia y rendición de cuentas. Cada tarea y acción institucional debe ser visible y auditable. Traspasar el uso de los recursos públicos es una obligación de ley y un compromiso institucional.

Otro elemento que ha distinguido al modelo de gestión de la CDHDF se refiere al plan educativo que ha llevado a cabo, en el que se ha definido una tarea preventiva al desplegar toda una estrategia para la promoción de los derechos humanos en el Distrito Federal. Ésta no

Modelo de la
CDHDF

solamente ha considerado una amplia capacitación a diversos servidores públicos, sino que se ha centrado en el desarrollo de programas orientados a atender sectores de población específicos como son las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, grupos con diferentes preferencias sexuales (lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersex), personas con discapacidad, entre otros.

De esta manera, puede apreciarse que los derechos humanos no sólo son conceptos y teorías sino que están plasmados en diversos ordenamientos legales, tanto nacionales como internacionales, para que su observancia y cumplimiento sean realmente efectivos en nuestro país.

Las acciones que se generen deben garantizar necesariamente la no discriminación, la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades, mediante la generación de un modelo institucional de carácter horizontal que privilegie el diálogo, la participación ciudadana y la integración del quehacer público.

5.4 Legislación y derechos humanos en México

En el ámbito nacional los derechos humanos están plasmados en nuestra Constitución, la cual, en lo que a esto respecta, es considerada una de las más adelantadas de su época por incluir algunos derechos económicos, sociales y culturales. Cabe destacar que los derechos fundamentales intrínsecos a todas las personas se encuentran más allá de este ordenamiento jurídico, están establecidos en los instrumentos internacionales que ya fueron mencionados en capítulos anteriores; sin embargo, es conveniente hacer algunas aclaraciones relevantes sobre este tema.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enuncian los derechos inherentes de todos los seres humanos en el mundo. Este instrumento hace constar los preceptos de igualdad a través de los valores, conceptos y contenidos. A raíz de la proclamación de la declaración se han ido aprobando diversos instrumentos complementarios para la defensa y promoción de los derechos humanos, como son: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Además de nuestra Constitución, existen diversas leyes secundarias y códigos que salvaguardan los derechos humanos en México, tales como: la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley

Rango
constitucional

Interacción
con la legislación
internacional

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Es importante aclarar que la Constitución mexicana, en su artículo 133, señala que los tratados internacionales que celebre nuestro país serán considerados Ley Suprema de la Unión. Es así que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto de la Constitución federal.

Nuestro país ha firmado y ratificado 142 instrumentos internacionales vinculados con los derechos humanos, mediante los cuales se encuentra obligado a dar cumplimiento a sus disposiciones.

Estos instrumentos se desglosan de la siguiente manera:

- 1) 53 de derechos humanos.
- 2) 67 relacionados con el derecho humano al trabajo.
- 3) 22 de derecho humanitario relacionado con la protección de las personas.

A la fecha se han logrado avances significativos en la defensa de los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio nacional.

6. Retos y perspectivas de los derechos humanos en México

En el marco de un Estado democrático de derecho, el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de todas las personas es una condición ineludible. Sin embargo, en México se han consolidado relaciones sociales asimétricas, cuyo sustento se encuentra en las diferencias físicas, económicas, étnicas, culturales o religiosas de sus habitantes, las cuales han sido motivo suficiente para otorgar un trato distinto e inferior a algunas personas, produciendo un déficit en la vivencia de los valores democráticos.

Asimetrías
y déficit

La situación de los derechos humanos en nuestro país es altamente preocupante. Temas como la seguridad humana, la seguridad pública, la justicia y la convivencia social son todavía asignaturas pendientes. Por lo mismo, la igualdad, accesibilidad, no discriminación y equidad de género se imponen como aspectos esenciales para la consolidación de una verdadera sociedad democrática.

A este respecto, el informe de 2008 de AI es contundente, ya que muestra que México se ubica entre las 81 naciones en las que se practica la tortura, entre las 77 que atentan contra la libre expresión y entre las 54 que no garantizan procesos judiciales justos —a pesar de que ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de salvaguarda y protección de los derechos humanos.

Estos hechos hacen imprescindible un acercamiento a la situación que guardan los derechos humanos en México. En este capítulo se presenta un análisis de algunos grupos de la población mexicana en cuanto al ejercicio de sus derechos, entre los que se encuentran los derechos de las mujeres; la infancia; las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales (LGBTITI), los migrantes y refugiados y las personas adultas mayores.

Diagnóstico
por grupos:

6.1 Mujeres

Del total de la población mexicana (103 263 338 habitantes), 48.7 por ciento son hombres y 51.3 por ciento mujeres. Aun representando más de la mitad de la población total, las mujeres siguen padeciendo las consecuencias de una sociedad machista que relega sus derechos.

-Desigualdad

-Violencia
de género y
feminicidios

Se está muy lejos de la igualdad total si se considera que 96.2 por ciento de los presidentes municipales son hombres; que en 2007 la relación entre diputados y diputadas locales era de 3 a 1; que en 2008 la relación de jueces y magistrados era de 2 por cada jueza o magistrado y que, además, los funcionarios y directivos del sector público, privado y social son en su mayoría hombres (72.5 por ciento).

En el Informe Mundial sobre Brecha entre Géneros 2006 —elaborado por el Foro Económico Mundial con el fin de comparar las oportunidades económicas, el poder político, la educación y el acceso a la salud entre hombres y mujeres— se muestra que la desigualdad entre hombres y mujeres permea la gran mayoría de las relaciones sociales en nuestro país. De acuerdo con este documento, México tiene un índice de diferencias entre sexos de 0.646 (donde 0 es la total desigualdad y 1 es la igualdad total), lo que lo coloca en el lugar 75 de los 115 países estudiados.

Otro elemento a destacar es la violencia continua de que son objeto las mujeres. Éste es un fenómeno cultural que evidencia una serie de problemáticas arraigadas en la sociedad cuya expresión más grave es, sin lugar a dudas, el feminicidio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2004 fueron asesinadas en todo el país 1205 niñas y mujeres (es decir, 4 cada día), y entre 1999 y 2005 más de 6000 niñas y mujeres fueron víctimas del mismo crimen.

El feminicidio continúa siendo una situación especialmente grave en Ciudad Juárez, Chihuahua. En los últimos cuatro años han sido asesinadas 89 mujeres, y de 1993 a enero de 2008 el número de casos llegó a 423 —aunque hay datos que establecen que en septiembre de ese mismo año la cifra se incrementó a 544 casos—; muchos de los cuales siguen sin ser aclarados. Estos asesinatos han crecido bajo el amparo de un fenómeno criminal ocasionado por la impunidad y agravado por los problemas estructurales del sistema de justicia. Según datos de AI, en 2005 los investigadores del gobierno identificaron a 177 funcionarios locales como causantes de actos de negligencia en las investigaciones penales de estos casos. Ante estos aberrantes acontecimientos, la comunidad internacional ha levantado su voz para exigir la sanción de los responsables y la reparación del daño a las víctimas —incluso, este caso ha sido tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos—. A lo que el Estado mexicano está obligado debido a su adhesión a diversos instrumentos internacionales, donde asume la responsabilidad ineludible de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

La violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos, una ofensa contra la dignidad humana y una

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

6.2 Infancia

En el informe realizado en 2008 por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sobre la situación de los niños y niñas en el mundo, se ofrecen cifras preocupantes. Se revela, entre otras cosas, que alrededor de 600 millones de niñas y niños viven en pobreza extrema, 218 millones sufren las peores formas de trabajo infantil, cerca de 3.5 millones están infectados de sida y 300 mil están obligados a participar como soldados en conflictos armados. Además, 2 mil 200 millones de niñas y niños del mundo están cercados por la pobreza, el hambre, la violencia sexual y la explotación laboral.

De la misma forma, la Organización Mundial del Trabajo (OMT) encontró que de los 12.3 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, de 40 a 50 por ciento son niños y niñas, de los cuales 1.39 millones están involucrados en la prostitución infantil forzosa.

En la medida que las niñas y los niños se suman a la fuerza de trabajo, se incrementa el número de ellos que cae en las redes de la industria de la explotación sexual. Ubicar la dimensión del fenómeno de la trata no es un asunto sencillo, pues a la fecha no existe claridad en los datos sobre venta de material pornográfico, pederastia y redes de explotación sexual y comercial infantil.

Hace ya 10 años, la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía de la ONU manifestó su preocupación por la falta de estadísticas y datos sobre el alcance de la explotación sexual comercial infantil (ESCI) en México.

En 1999 se estimaba que en nuestro país existían 20 mil niños víctimas de ESCI. Según datos de la ONU y de la OEA, México ocupa el noveno lugar en el mundo en explotación sexual infantil con una cifra estimada en 25 mil menores involucrados en la actividad ilícita.

Esta situación nos aleja de los compromisos que México ha ratificado a nivel internacional y la realidad en la que se encuentran inmersos miles de niñas y niños, quienes continúan bajo el flagelo del abuso y no tienen posibilidad alguna para decidir sobre su cuerpo, a preservar su intimidad, a ser mirados con respeto, a decidir sobre su sexualidad y sus afectos y aprovechar las oportunidades formativas que les brinden para construirse un futuro digno.

-Situación de vulnerabilidad

-Discriminación sexual

6.3 Personas LGBTTTI

Actualmente casi la mitad de los países del mundo mantienen relaciones represivas y homofóbicas en las que se considera delito ser homosexual; dentro de esa categorización se incluye a la gran diversidad sexo genérica que existe —lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales, transgéneros, travestis e intersexuales (LGBTTTI).

En nuestro país, la Encuesta de Mitos y Preconcepciones sobre la Homosexualidad, realizada por Consulta Mitofsky en 2007, es contundente al respecto. Para determinar el grado de tolerancia de los mexicanos se les preguntó a los encuestados: ¿aceptaría en su casa a una persona homosexual que no fuera su pariente?, a lo que 53.5 por ciento respondió que no aceptaría a un hombre homosexual y 51.7 por ciento afirmó que no aceptaría a una mujer lesbiana.

De la misma manera, al plantear la posibilidad de conocer a la pareja de un hijo o hija homosexual, 46 por ciento de las y los mexicanos preferiría no hacerlo. Para rastrear los mitos que aún se encuentran inmersos en la sociedad, se les preguntó si estaban de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 59 por ciento está de acuerdo en que ser homosexual es factor de riesgo para contraer sida, mientras que 44.5 por ciento considera que los homosexuales tienen más parejas que otras personas.

En cuanto al tema de derechos, aún existen personas renuentes a que se les reconozcan a las personas que tienen preferencias sexuales diversas: 47.3 por ciento está en desacuerdo en que los homosexuales tengan los mismos derechos que una pareja hombre-mujer; 58.2 por ciento está en desacuerdo en que a una pareja de lesbianas se les permita adoptar un hijo, y 58.3 por ciento está en desacuerdo en que a una pareja de homosexuales se les permita contraer matrimonio.

El rechazo social y la discriminación son dos realidades a las que las y los grupos LGBTTTI se enfrentan. En México, de acuerdo con la Comisión de Crímenes de Odio por Homofobia, desde 1995 hasta 2006 se han ejecutado 420 personas por odio homofóbico.

Estos datos son sólo un ejemplo de que a pesar de los avances logrados, y de la lucha que los movimientos en defensa de los derechos humanos de personas con preferencia sexual diferente han establecido, todavía persisten resabios de una cultura intolerante y machista.

6.4 Migrantes y refugiados

-Rechazo social

Se estima que alrededor de 175 millones de personas vivían en el año 2000 en un país diferente al de nacimiento. Las regiones que concentraban el mayor número de inmigrantes internacionales eran

Europa (56 millones), Asia (50 millones) y América del Norte (41 millones). Cerca de 60 por ciento de los inmigrantes del mundo vivía en países desarrollados.

México ha sido tradicionalmente un país de acogida y asilo tanto para inmigrantes del continente europeo, como de Centro y Sudamérica. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la población de las y los refugiados en 2007 en nuestro país fue de 1 616 personas, quienes además de los esfuerzos para construir una nueva vida, han enfrentado las consecuencias de las heridas psicológicas y físicas causadas por los abusos de los que fueron objeto en el pasado.

Asimismo, la cantidad de migrantes que buscan cruzar por nuestro país para llegar a Estados Unidos se ha incrementado (en 1980, el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró a cerca de 10 000 ciudadanos centroamericanos, mientras que, entre 2004 y 2006, esta cifra creció 20 veces, para llegar a un promedio de 215 000). En este trayecto, los migrantes padecen una cantidad indeterminada de riesgos, ya que desconocen el territorio en el que incursionan, cuentan con recursos económicos escasos y no están al tanto de las normas internacionales que los protegen. Esta sucesión de eventos desafortunados está determinada por la arbitrariedad, invisibilidad, desigualdad y discriminación, así como por la xenofobia y el racismo que todavía imperan en nuestra sociedad.

Basta mencionar la opinión que mantienen las y los mexicanos sobre las personas inmigrantes, pues según datos de la encuesta denominada Latinobarómetro 2007: 79 por ciento manifestó que no admitirían que extranjeros de la misma raza vinieran a vivir a nuestro país, 22 por ciento estaría de acuerdo en que gente de países más pobres viniera a vivir a nuestro país y 15 por ciento aceptaría que extranjeros de distinta raza vengan a vivir a nuestro país.

Es necesario mejorar los esfuerzos de México en los registros y estudios de la migración Centroamérica-México, pues hoy es un fenómeno carente de información y por lo tanto de análisis que permitan crear políticas adecuadas para afrontar el problema. El gobierno mexicano no puede reclamar la protección de los derechos humanos de connacionales en Estados Unidos si no mejora el trato que brinda a los migrantes extranjeros en su propio territorio.

6.5 Adultos mayores

A lo largo del siglo xx, México experimentó un incremento de la esperanza de vida. Mientras en 1970 había 2.7 millones de personas de 60 años o más en el país, para 2000 eran 6.9 millones; es decir,

se pasó de 5.6 a 7.1 por ciento. Se calcula que en 2020 esta tasa se incrementará a 12.5 por ciento y llegará a 28 por ciento para mediados del siglo XXI. De este modo, se espera que para 2050 haya más de 36 millones de personas adultas mayores.

Según datos del Segundo Censo de Población y Vivienda 2005, en el país residían poco más de 9 millones de adultos mayores, de ellos 3.3 millones realizaban alguna actividad económica, lo que equivalía al 36.5 por ciento. De la misma forma, poco más de 45 por ciento no contaba con algún tipo de transferencia que le brindara seguridad económica y 63 por ciento se desempeñaba en ocupaciones informales, hecho que les impedía acceder a las prestaciones que establecía la ley.

-Precariedad

Además, su participación económica no garantiza la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas (cerca de 60 por ciento de las personas adultas mayores que trabajan recibe ingresos insuficientes). Lejos de ser una satisfacción arribar a la plenitud de la vida, para muchas personas cumplir 60 años o más significa enfrentar un conjunto de restricciones y carencias, abandono y condiciones de violencia, por parte de una sociedad cada vez más individualizada e indiferente.

El Estado mexicano debe adecuar la normatividad nacional a los instrumentos internacionales con la finalidad de impulsar políticas públicas que contribuyan a abatir los rezagos en los que se encuentra este sector de la población.

6.6 Seguridad pública

Uno de los grandes retos a vencer en nuestro país es el relacionado con la inseguridad pública, la cual tiene sus orígenes en diversos problemas estructurales de la sociedad.

Atender este problema no es una tarea sencilla. Requiere de la aplicación de medidas complejas e integrales que permitan proponer, construir y garantizar más y mejores términos de convivencia social.

Sin embargo, al llevar a cabo esta tarea no deben aceptarse propuestas autoritarias que conduzcan a la cesión, condición o limitación en el ejercicio de derechos, que no sólo incrementan aceleradamente la espiral de violencia sino que ya probaron su fracaso en el pasado.

Por ello, construir un sistema de seguridad pública eficaz y confiable implica que reconozcamos la complejidad de la tarea de mantener el orden público en congruencia con la vigencia integral de los derechos humanos de cada persona, tanto los civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales.

7. A manera de conclusión

Como se ha apreciado a lo largo de esta obra, la humanidad ha recorrido un largo camino para establecer leyes, organismos y recursos destinados a la defensa y promoción de los derechos humanos. Este proceso ha requerido de la suma de voluntades y la colaboración de organismos públicos y civiles dedicados a este fin, así como de la voluntad y acción de distintas autoridades. Si bien se han posicionado temas relevantes en la agenda de derechos humanos en el país, también otros aspectos han quedado pendientes y algunos más rezagados.

Desde la lucha a favor de los derechos políticos y la inclusión en la toma de decisiones que nos afectan a todas y a todos, la consecuente reivindicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que establecen garantías para vivir y convivir con igualdad y equidad, hasta los derechos de los pueblos, donde cada comunidad pueda defender el derecho que tiene para vivir en apego a sus tradiciones y formas de organización social, son temas que aún se encuentran inacabados y en los cuales muchas personas y organizaciones están incidiendo desde diversos espacios sociales.

Con todo, los logros que se han alcanzado en la defensa de los derechos humanos constituyen un triunfo ético de la humanidad. Las acciones de promoción, difusión y ejercicio de los derechos humanos que impulsemos hoy serán la base de la sociedad democrática del futuro. En definitiva, esto significa dar un gran paso hacia una sociedad abierta donde el respeto a los derechos fundamentales sea una realidad para todas las personas.

No puede olvidarse que la vigencia y el respeto de los derechos humanos no se acaba en las leyes, sino que ello depende de toda la sociedad. En este sentido, la promoción y la educación debe ser una tarea permanente. Es necesario que hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, se apropien y ejerzan sus derechos, a través de una adecuada información y educación. Sólo así los derechos humanos podrán ser una realidad en la vida de todas y todos los seres humanos.

Beneficios
democráticos

Corresponsabilidad
social

Glosario / Bibliografía

8. Glosario

Declaración. Instrumento declarativo emitido por algún organismo internacional o conferencia en los que participan representantes de los países integrantes de la ONU o de determinadas regiones o grupos. Dependiendo de la jerarquía del órgano que emita la declaración, así como de la importancia y jerarquía que el organismo o la conferencia tengan en la comunidad internacional, podrá atribuírsele mayor o menor valor jurídico a la misma.

Declaración y Programa de Acción de Viena. Resultado de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena del 14 y el 25 de junio de 1993, esta declaración afirma, entre otras cosas, que los derechos a la educación, la capacitación y la información pública son esenciales para promover y lograr relaciones estables y armoniosas entre comunidades, así como para consolidar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz. En ella se recomendó a los Estados hacer esfuerzos para erradicar el analfabetismo y orientar la educación hacia el pleno desarrollo de las personas, así como para fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. También se hicieron recomendaciones concretas para fortalecer y armonizar la capacidad de seguimiento del sistema de las Naciones Unidas, por lo que se solicitó que la Asamblea General instituyera el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que fue creado posteriormente, el 20 de diciembre de 1993.

Defensoría del Pueblo. Organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos; así como el combate de toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social.

Derecho Internacional Humanitario (DIH). Conjunto de normas que trata de *limitar los efectos de los conflictos armados*. Protege a las personas que no participan, o que dejaron de hacerlo, en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también “derecho de la guerra” y “derecho de los conflictos armados”.

Derecho natural. Sistema de normas, principios e instituciones que congregan los valores permanentes, inmutables y eternos inspirados en la naturaleza humana.

Modelo integral de defensa. Modelo de defensa que coloca en el centro a las personas al asumirlas como ciudadanas y ciudadanos que ejercen sus derechos. Asimismo, la calificación y los procedimientos de investigación de quejas se llevan a cabo, en este modelo, a partir de las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y bajo un enfoque de integralidad de los mismos.

Progresividad. Constituye una de las principales características de los derechos humanos y se refiere a su tendencia a ampliar su ámbito de protección, el número y contenido de los derechos protegidos, así como la eficacia y vigor de los procedimientos que los afirman y salvaguardan, de un modo continuado e irreversible.

Recomendación. Acto jurídico de derecho público que es propio de los organismos no jurisdiccionales que investigan, documentan, valoran pruebas y postulan una convicción en el sentido de que una autoridad ha violado derechos humanos en perjuicio de alguna o algunas personas, en el ámbito de su competencia constitucional y legalmente establecida. Las recomendaciones no tienen efectos respecto de actos imperativos del Estado. En el artículo 48 de la Constitución mexicana se establece que las recomendaciones no podrán anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se haya presentado la queja o denuncia.

Sistema nacional no jurisdiccional de protección a los derechos humanos.

A partir de la reforma constitucional de 1992, en la que se agregó un apartado B al artículo 102 de la Constitución mexicana, se establecieron las bases para la creación y funcionamiento del “Sistema nacional no jurisdiccional de protección a los derechos humanos”, el cual se integra por los 33 organismos públicos de derechos humanos del país; es decir, por la CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos y las procuradurías encargadas de su defensa y promoción.

Tratados. Acuerdos de voluntades celebrados entre sujetos del derecho internacional —Estados y otros como los organismos internacionales— mediante los cuales se crean, transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones para las partes. Reciben nombres diversos, sin perder su calidad de tratados, tal es el caso de convenciones, convenios, pactos, entre otros. Los tratados sobre derechos humanos tienen características especiales que los distinguen de aquéllos en donde los

derechos y obligaciones se definen como prestaciones y contraprestaciones recíprocas entre los Estados parte. En materia de derechos humanos los tratados son normativos; es decir, no contienen obligaciones recíprocas, sino que éstas se prevén para beneficio de las personas que habitan en el territorio de los Estados que celebran el tratado.

9. Bibliografía

9.1 Referencias electrónicas

www.acnur.org

Sitio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

www.amnistia.org.mx

Sitio de Amnistía Internacional en México (AI)

www.cejil.org

Sitio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)

www.cd hdf.org.mx

Sitio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)

www.cidh.org

Sitio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

www.cndh.org.mx

Sitio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

www.conapo.gob.mx

Sitio del Consejo Nacional de Población (Conapo)

www.unicef.org/spanish

Sitio en español del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

www.hrw.org/es

Sitio de Human Rights Watch (HRW)

www.infanciacuenta.org

Sitio de Infancia Cuenta en México. Red por los Derechos de la Infancia en México

www.ife.org.mx

Sitio del Instituto Federal Electoral (IFE)

www.ohchr.org

Sitio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH)

www.oecd.org

Sitio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

www.un.org/spanish/hr

Sitio en español de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

www.sre.gob.mx

Sitio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

9.2 Fuentes bibliográficas

Aguilar, Magdalena, *Manual de capacitación en derechos humanos. Enseñanza aprendizaje-formación*, México, CNDH, 1994.

Anaya Muñoz, Alejandro, *et. al*, *Glosario de términos básicos sobre derechos humanos*, México, CDHDF-UIA, 2005.

Bazdresch, Luis, *Garantías constitucionales. Curso introductorio actualizado*, México, Trillas, 1992.

Calcetas-Santos, Ofelia, “Informe sobre su misión a México en relación con la cuestión de la explotación sexual comercial de los niños”, Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, ONU, 10 al 21 de noviembre de 1997.

Castilla Marroquín, Agustín, Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 189 TER del Código Penal para el Distrito Federal. Presentada por vía Comisión de Gobierno de la IV Legislatura de la ALDF, el 12 de agosto de 2008. Mimeo proporcionado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Cava, Fiorella, “Una visión desde la transexualidad”, en Diana Mafia (comp.), *Disidencia sexual e identidades sexuales y genéricas*, México, Conapred, 2006.

Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y la Procuración de Justicia Vinculada, *Investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en diez entidades de la República*, México, Cámara de Diputados/LIX Legislatura, 2006.

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), “Informe anual 2005”, México, CDHDF, 2006.

_____, “Informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal”, México, CDHDF, 2006.

_____, “Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores en las instituciones del Distrito Federal”, México, CDHDF, 2008.

_____, *Manual de sensibilización para la no discriminación, respeto a la diversidad y ejercicio de la tolerancia*, México, CDHDF, 2004.

_____, *El ABC de los derechos humanos en México*, México, CDHDF, 2007.

_____, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y Visión Mundial, *Protección internacional de derechos humanos*, México, CDHDF, 2003.

Corcuera Cabezut, Santiago, *Derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos*, México, Oxford, 2004.

Marina, José Antonio y María de la Válgoma, *La lucha por la dignidad. Teoría de la felicidad política*, Barcelona, Anagrama, 2005.

Moreno-Bonett, Margarita, *Los derechos humanos en perspectiva histórica. De los derechos individuales a los derechos sociales 1857-1917*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), 2005.

Prueba Enlace. Resultados Nacionales 2006-2007, México, SEP, 2007.

Quintana, Carlos y Norma Sabido, *Derechos humanos*, México, Porrúa, 1998.

Ramírez García, Sergio, “El sistema interamericano de protección de derechos humanos. La Corte Interamericana”, en *Programa de fortalecimiento institucional de organismos públicos de derechos humanos. Curso interdisciplinario de alta formación en derechos humanos*, México, CDHDF, 2006.

Reuters, “La infancia mundial acosada por el sida, la violencia y el hambre”, *La Jornada*, México, 13 de febrero de 2008.

Varios Autores, *Curso interdisciplinario de alta formación en derechos humanos*, México, Programa de Fortalecimiento Institucional de Organismos Públicos de Derechos Humanos, 2006.

Tesis P. LXXVII/99, tesis aislada, materia constitucional, Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, tomo X, noviembre de 1999, p. 46.

Velázquez, Liliana, “El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI”, *La Jornada*, México, 29 de mayo de 2008.

9.3 Fuentes electrónicas

ACNUR, “Tendencias globales sobre refugiados 2006. Panorama estadístico sobre refugiados, solicitantes de asilo, población desplazada internamente, personas apátridas y otros grupos de interés del ACNUR”, disponible en: www.acnur.org/biblioteca/pdf/5559.pdf y www.acnur.org/biblioteca/pdf/4245.pdf, consultado el 29 de septiembre de 2008.

Alba, Francisco, “El informe de la Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales”, en Paula Leite, Susana Zamora y Luis Acevedo (eds.), *Migración internacional y desarrollo en América Latina y el Caribe*, México, Conapo, 2007, disponible en: www.conapo.gob.mx/publicaciones/migint_desarrollo/01.pdf, consultado el 11 de marzo de 2009.

Amnistía Internacional, *La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia. Violencia familiar en México*, Madrid, AI, 2008, disponible en: www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/mexico-lucha_de_las_mujeres_seguridad_y_justicia.pdf, consultado el 29 de septiembre de 2008.

Anaya Rojas, Norma, “México, noveno en explotación sexual infantil”, en Radio Trece, disponible en: www.radiotrece.com.mx/2008/07/16/mexico-noveno-en-explotacion-sexual-infantil, consultado el 11 de febrero de 2009.

Campos, Roy y Carlos Penna, “Encuesta de mitos y preconcepciones sobre la homosexualidad. Encuesta nacional de viviendas”, en Tracking Poll Roy Campos, México, Consulta Mitofsky, enero de 2007, disponible en: www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/12_mexicanos_pdf/NA20070201_HomosexualidadMx.pdf, consultado el 12 de agosto de 2008.

Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981, disponible en: www.acnur.org/biblioteca/pdf/1297.pdf, consultado el 20 de julio de 2008.

Comité Internacional de la Cruz Roja, *¿Qué es el derecho internacional humanitario?*, 2004, disponible en: [www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5v5jw9/\\$file/dih.es.pdf?openelement](http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5v5jw9/$file/dih.es.pdf?openelement), consultado el 14 de julio de 2008.

Consejo de Europa, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, disponible en: www.echr.coe.int/NR/ronlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/SpanishEspagnol.pdf, consultado el 20 de octubre de 2008.

Giorguli Saucedo, Silvia, Selene Gaspar Olvera y Paula Leite, *La migración mexicana y el mercado de trabajo estadounidense. Tendencias, perspectivas y ¿oportunidades?*, México, Conapo, 2007, disponible en: www.conapo.gob.mx/publicaciones/migraciongiorgul.pdf, consultado el 5 de febrero de 2009.

Ibarra de Piedra, Rosario, “La vigencia de los derechos humanos en México”, en II Seminario Internacional de Formación y Actualización en Derechos Humanos. Perspectiva de los Derechos Humanos y su Situación Actual 2004, Puebla, Comisión de Derechos Humanos, 2004, disponible en: www.cdhpuebla.org.mx/pdf/MemoriasSegundoSeminario/06Vigencia.pdf, consultado el 25 de agosto de 2008.

Instituto Federal Electoral, “Informe sobre el estado que guarda el procedimiento de acreditación de observadores electorales, con el reporte de los registrados por entidad federativa y organización que los postula, así como sobre la distribución de los fondos de apoyo correspondiente”, disponible en: http://pac2006.ife.org.mx/secc/pac_secc_numeralia.html, consultado el 25 de octubre de 2008.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, “Estadísticas a propósito del día internacional de las poblaciones indígenas. Datos nacionales”, disponible en: www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2006/indigenas06.pdf, consultado el 11 de noviembre de 2008.

Jusidman, Clara, *La infancia cuenta en México* 2006. *Red por los Derechos de la Infancia en México*, México, INCIDE Social, 2006, disponible en: infanciacuenta.org/Documentos/Comentarios-Clara-Jusidman-22novo6.pdf, consultado el 2 de marzo de 2009.

La Neta derechos humanos, *El sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos*, disponible en: www.laneta.apc.org

Latinobarómetro, *Oportunidades de integración regional II*, Latino-barómetro 2007, disponible en: www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/14_entorno_i_pdf/20080415_INT_Latinbarometro.pdf, consultado el 18 de junio de 2008.

Martínez Pizarro, Jorge, “Tendencias recientes de la migración internacional en América Latina y el Caribe”, en Paula Leite, Susana Zamora y Luis Acevedo (eds.), *op. cit.*, disponible en: www.conapo.gob.mx/publicaciones/migint_desarrollo/02.pdf, consultado el 6 de febrero de 2009.

Nikken, Pedro, *El concepto de derechos humanos*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, disponible en: www.bibliojuridica.org/libros/4/1835/3.pdf, consultado el 14 de julio de 2008.

Nowak, Manfred, *Derechos humanos. Manual para parlamentarios*, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, núm. 8, 2005, disponible en: www.hchr.org.mx/documentos/libros/manualparaparlamentarios.pdf, consultado el 10 de diciembre de 2008.

Organización de Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, disponible en: www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html, consultado el 1 de diciembre de 2008.

_____, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html, consultado 1 de diciembre de 2008.

Organización de las Naciones Unidas, Carta Internacional de Derechos Humanos, disponible en www.cinu.org.mx/onu/documentos/_ciddh.htm, consultado el 14 de julio de 2008.

_____, Principales resultados de la Conferencia sobre Derechos Humanos, disponible en: www.un.org/spanish/esa/devagenda/humanrights.html, consultado el 1 de diciembre de 2008.

_____, “Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos”, en *Folleto Informativo no. 19 Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos*, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, disponible en: www.unhchr.ch/spanish/html/menu6/2/fs19_sp.htm, consultado el 20 de julio de 2008.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, “Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE, 2006”, disponible en: www.oecd.org, consultado el 11 de diciembre de 2008.

Ponce Pérez, María del Carmen, “¿Un espacio público para las mujeres? Caso Alianza Cívica”, *La Ventana*, núm. 14, 2001, disponible en: www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ppperiod/laventan/Ventana14/14-6.pdf consultado el 26 de agosto de 2008.

Roccatti, Mireille. “El ombudsman. Su impacto en los países latinoamericanos” en *Razón y Palabra*, núm. 22, 2001, disponible en: www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_mroccatti.html, consultado el 25 de agosto de 2008.

Saavedra Álvarez, Yuria, “El sistema africano de derechos humanos y de los pueblos. Prolegómenos”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. VIII, 2008, disponible en: www.bibliojuridica.org/estrev/pdf/derint/cont/8/cmt/cmt20.pdf, consultado el 1 de agosto de 2008.

Schimd, Karoline, “Migración en el Caribe: ¿qué sabemos al respecto? Panorama general sobre datos, políticas y programas en los niveles internacional y regional para encarar cuestiones críticas”, en Paula Leite, Susana Zamora y Luis Acevedo (eds), *op. cit.*, disponible en: www.conapo.gob.mx/publicaciones/migint_desarrollo/03.pdf, consultado el 6 de junio de 2009.

Secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales revisado de conformidad con el Protocolo no. 11, Consejo de Europa, 2003, disponible en: www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/o/SpanishEspagnol.pdf, consultado el 20 de julio de 2008.

Trinidad, Vicente Torrado, “La migración latinoamericana en España”, en Paula Leite, Susana Zamora y Luis Acevedo (eds.), *op. cit.*, disponible en: www.conapo.gob.mx/publicaciones/migint_desarrollo/04.pdf, consultado el 11 de marzo de 2009.

UNICEF, *Estado mundial de la infancia* 2008. *La supervivencia de los niños*, 2008, disponible en: www.unicef.org/spanish/sowco8/report/report.php, consultado el 24 de septiembre de 2008.

Villalpando, Rubén, “Van 75 feminicidios en Juárez este año”, *La Jornada*, México, 28 de septiembre de 2008, disponible en: www.jornada.unam.mx/2008/09/29/inez.php?section=sociedad&article=047n1s0c, consultado el 29 de septiembre de 2008.



Los derechos humanos en México

se terminó de imprimir en el mes
de agosto de 2009 en Everbest Printing Co. Ltd.
334 Huanshi Road South, Nansha,
Guangdong, 511458, China.

Para su formación se utilizaron las familias
Frutiger, diseñada por Adrian Frutiger en 1976,
y Sabon, diseñada por Jan Tschichold en 1966.